

পরিশিষ্ট ১

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা

সভা নম্বর	তারিখ	সময়
প্রথম সভা	০৬/১০/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
দ্বিতীয় সভা	০৮/১০/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
তৃতীয় সভা	১৪/১০/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
চতুর্থ সভা	১৫/১০/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
পঞ্চম সভা	২১/১০/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
ষষ্ঠ সভা	২৩/১০/২০২৪ বুধবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সপ্তম সভা	২৪/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
অষ্টম সভা	২৭/১০/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
নবম সভা	০৩/১১/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
দশম সভা	০৬/১১/২০২৪ বুধবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
এগারোতম সভা	১০/১১/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
বারোতম সভা	১১/১১/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
তেরোতম সভা	১৭/১১/২০২৪ রবিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
চৌদ্দতম সভা	১৯/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
পনেরোতম সভা	২৪/১১/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
ষোলোতম সভা	২৬/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সতেরোতম সভা	২৭/১১/২০২৪ বুধবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
আঠারোতম সভা	০১/১২/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
উনিশতম সভা	০৩/১২/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
বিশতম সভা	০৮/১২/২০২৪ রবিবার	দুপুর ১২.০০ ঘটিকা
একুশতম সভা	১২/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
বাইশতম সভা	২৩/১২/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
তেইশতম সভা	৩০/১২/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
চব্বিশতম সভা	০২/০১/২০২৫ বৃহস্পতিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
পঁচিশতম সভা	০৭/০১/২০২৫ মঙ্গলবার	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
ছাব্বিশতম সভা	১২/০১/২০২৫ রবিবার	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
সাতাশতম সভা	২০/০১/২০২৫ সোমবার	বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
আটাশতম সভা	২৭/০১/২০২৫ সোমবার	বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা
উনত্রিশতম সভা	২৯/০১/২০২৫ বুধবার	বিকাল ৪:০০ ঘটিকা

পরিশিষ্ট ২

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সাথে অংশীজনের মতবিনিময় সভা

ক্রমিক নং	অংশীজনের নাম	তারিখ	সময়
১.	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি	২৪/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
২.	আইন ও বিচার সংস্কার ফোরাম	২৪/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ১.০০ ঘটিকা
৩.	Open Society Foundation	২৯/১০/২০২৪ মঙ্গলবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৪.	ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতি	০৩/১১/২০২৪ রবিবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৫.	বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি	০৬/১১/২০২৪ বুধবার	বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
৬.	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	১০/১১/২০২৪ রবিবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৭.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন	১১/১১/২০২৪ সোমবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৮.	বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এসোসিয়েশন	১২/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
৯.	The Carter Center	১২/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	দুপুর ১২.০০ ঘটিকা
১০.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা	১২/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
১১.	Office of Global Criminal Justice, U.S. Department of State (GCJ)	১৩/১১/২০২৪ বুধবার	সকাল ১২.০০ ঘটিকা
১২.	United Nations Development Programme (UNDP)	১৮/১১/২০২৪ সোমবার	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
১৩.	U.S. Department of State's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)	২০/১১/২০২৪ বুধবার	সকাল ১২.০০ ঘটিকা
১৪.	Japan International Cooperation Agency (JICA)	২৪/১১/২০২৪ রবিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
১৫.	সংবিধান সংস্কার কমিশন	২৬/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
১৬.	বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল ও ঢাকা জেলার জিপি/পিপি	২৭/১১/২০২৪ বুধবার	দুপুর ৩.৩০ ঘটিকা
১৭.	ফৌজিয়া করিম এন্ড এসোসিয়েটস	২৮/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
১৮.	ব্যারিস্টার রবিউল ইসলাম এন্ড এসোসিয়েটস	২৮/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
১৯.	বিচারপতি জনাব গোলাম মোর্তজা মজুমদার, চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	২৮/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ৩.৩০ ঘটিকা
২০.	জাতীয় পর্যায়ে অংশীজন মতবিনিময় সভা, ঢাকা	০১/১২/২০২৪ রবিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
২১.	বিভাগীয় পর্যায়ে অংশীজন মতবিনিময় সভা, রাজশাহী	০৫/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
২২.	জাতীয় আইনজীবী সমিতি	০৮/১২/২০২৪ রবিবার	সকাল ১১.০০ ঘটিকা

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	অংশীজনের নাম	তারিখ	সময়
২৩.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন (দ্বিতীয় পর্যায়)	০৮/১২/২০২৪ রবিবার	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
২৪.	বিভাগীয় পর্যায়ে অংশীজন মতবিনিময় সভা, সিলেট	০৯/১২/২০২৪ সোমবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
২৫.	United Nations Mission from the Transitional Justice Interagency Taskforce	১১/১২/২০২৪ বুধবার	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
২৬.	বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন	১১/১২/২০২৪ বুধবার	দুপুর ২.৩০০ ঘটিকা
২৭.	রিটার্ডার্ড জাজেস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন	১১/১২/২০২৪ বুধবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
২৮.	নির্দলীয় ঐক্যবদ্ধ বার আন্দোলন	১১/১২/২০২৪ বুধবার	বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা
২৯.	আইন সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১১/১২/২০২৪ বুধবার	সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা
৩০.	Dhaka University Law Students Forum for Reforms	১১/১২/২০২৪ বুধবার	সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকা
৩১.	গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন	৩০/১২/২০২৪ সোমবার	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা
৩২.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন	৩০/১২/২০২৪ সোমবার	দুপুর ৪.৩০ ঘটিকা
৩৩.	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন	২০/০১/২০২৫ সোমবার	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
৩৪.	National Center for State Courts (NCSC)	২০/০১/২০২৫ সোমবার	
৩৫.	Human Rights Watch	২৭/০১/২০২৫ সোমবার	বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
৩৬.	United Nations Development Programme (UNDP) (দ্বিতীয় পর্যায়)	২৯/০১/২০২৫ বুধবার	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
৩৭.	Mr. Michael Miller, EU Ambassador to Bangladesh	২৯/০১/২০২৫ বুধবার	বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৪

(খসড়া)

অধ্যাদেশ নং, ২০২৪

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইপূর্বক প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের (৪) দফায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ “বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন” মর্মে ঘোষণা করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত ঘোষণা ও পরামর্শ প্রক্রিয়াকে অর্থবহ, কার্যকর এবং স্বচ্ছভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু উক্ত লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসাবে একটি যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— ১ এই অধ্যাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

২ ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) "আপীল বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;

(খ) "কমিশন" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কমিশন;

(গ) “প্রধান বিচারপতি” অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; এবং সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার পালনরত আপীল বিভাগের বিচারকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

ঘ “বিচার-কর্মবিভাগ” অর্থ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় সংজ্ঞায়িত বিচার-কর্মবিভাগ;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ কমিশনের সদস্য;

(চ) "সভাপতি" অর্থ কমিশনের সভাপতি;

(ছ) "সুপ্রীম কোর্ট" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;

(জ) "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক" বা "বিচারক" অর্থ আপীল বিভাগের বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক এবং হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক;

(ঝ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা।- ১ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে, এই অধ্যাদেশ অনুসারে, উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইপূর্বক সুপারিশ করিবার জন্য "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন" নামে একটি কমিশন এতদ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হইল।

(২) কমিশন নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:--

(ক) প্রধান বিচারপতি, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন, পদাধিকারবলে;

(খ) আপীল বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রথম ০২ (দুই) জন বিচারক, পদাধিকারবলে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির কারণে কমিশনের সভায় অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত বিভাগের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রথম ০৩ (তিন) জন বিচারক সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(গ) হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রথম ০২ (দুই) জন বিচারক, পদাধিকারবলে;

(ঘ) উপধারা (৩) অনুসারে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক;

(ঙ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল, পদাধিকারবলে;

(চ) বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশন এর সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ছ) উপধারা (৩) অনুসারে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী;

ব্যাখ্যা।- এই উপধারায় "পদাধিকারবলে" শব্দটির আওতায় সংশ্লিষ্ট পদে সাময়িকভাবে কার্যভার পালনরত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) ও (ছ) -তে উল্লিখিত কোনো সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে, সভাপতি উপধারা (২) এর দফা (খ) ও (গ) -তে উল্লিখিত বিচারক-সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) উপধারা (২) এর দফা (ঘ) ও (ছ) তে উল্লিখিত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে মনোনয়ন পত্র প্রেরণের তারিখ হইতে ০২ (দুই) বৎসর এবং উক্তরূপ কোনো সদস্যকে পরবর্তী অনধিক ০২ (দুই) বৎসরের জন্য পুনরায় মনোনীত করা যাইবে।

(৫) কমিশনের এক বা একাধিক পদে গুণ্যতার কারণে কমিশনের গঠন বা তৎকর্তৃক গৃহীত কোনো কার্যক্রমের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪। কমিশনের সচিব।- সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল কমিশনের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি ও তাঁহার দপ্তর কমিশনের কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫। কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।- (১) কমিশন, এই অধ্যাদেশ অনুসারে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাইপূর্বক তাঁহাদিগকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন করিবে।

(২) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগের সুপারিশ করিবার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া উহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে-

(অ) সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদের (ক) দফায় উল্লিখিত সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত কাজের মানসহ দক্ষতা, সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি;

(আ) সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদের (খ) দফায় উল্লিখিত বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, উক্ত কর্মবিভাগে জ্যেষ্ঠতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কর্তৃক প্রণীত সুপারিশে উপদফা (অ) এবং (আ) তে উল্লিখিত দুইটি শ্রেণীর যুক্তিসঙ্গত প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হইবে।

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের কোনো অতিরিক্ত বিচারককে সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে স্থায়ীভাবে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে তাঁহার নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দক্ষতা, সততা ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি; এবং

(গ) হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ীভাবে কর্মরত কোনো বিচারককে আপীল বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠতা, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দক্ষতা, সততা ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি।

(৩) উপধারা (২) এ উল্লিখিত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন উক্ত উপধারায় উল্লিখিত এবং উহার বিবেচ্য প্রতিটি বিষয়ের মান যথাযথভাবে নিরূপনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের পদের জন্য অভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে এবং তদনুসারে সুপারিশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) এই ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কমিশন উহার এক বা একাধিক সদস্য লইয়া কমিটি গঠন করিতে এবং উক্ত কমিটিকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭ অনুসারে কোনো সদস্য কোনো সভায় অংশগ্রহণ করা হইতে বারিত হইলে, তাঁহাকে উক্ত সভার বিবেচ্য কোনো বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

৫ সভাপতি আবশ্যিক মনে করিলে কমিশনের সভায় বা উপধারা (৪) এ উল্লিখিত কমিটির কোনো সভায় কমিশনের সদস্য নহেন এমন কোনো ব্যক্তিকে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন তবে উক্ত ব্যক্তির ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৬) কমিশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কোনো সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি সংস্থাকে বা উক্ত সংস্থায় দায়িত্বরত কোনো ব্যক্তিকে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা বা ব্যক্তি যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৭) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কমিশন প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৬। কমিশনের সভা।- ১ এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগ বা উভয় বিভাগ এর বিচারক পদে সভ্য বা অন্যতা অথবা বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা অথবা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অথবা এই সকল বিষয় সম্মিলিতভাবে বিবেচনাক্রমে, প্রধান বিচারপতি-

(ক) উক্তরূপ পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন;

(খ) দফা (ক) এর অধীনে নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রপতি ও কমিশনকে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) উক্তরূপে নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে কমিশনের সভা আহ্বান ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগের কোনো অতিরিক্ত বিচারককে উক্ত বিভাগে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে দফা (খ) অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণের প্রয়োজন হইবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগের কোনো অতিরিক্ত বিচারকের পদের মেয়াদ শেষ হইবার অনূন্য ০২ (দুই) মাস পূর্বেই কমিশনের সভা আহ্বান করিতে হইবে।

৩ কমিশনের সকল সভায় প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে প্রবীণতম বিচারক সভাপতিত্ব করিবেন।

৪ কমিশনের সভা অনুষ্ঠান এবং কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণভাবে অনূন্য ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে: এবং আপীল বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ধারা ১০ অনুসারে অনুষ্ঠিতব্য সভার ক্ষেত্রে অনূন্য ০৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতি পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫ কমিশন সাধারণতঃ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করিবে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে কমিশনের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিটি সভায় গোপন ব্যালটভিত্তিক ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৭। কমিশনের কতিপয় সভায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ।—ধারা ৩ বা ৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) আপীল বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে, ধারা ৩(২) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক-সদস্যগণ এবং ধারা ৩(২) এর দফা (ঙ), (চ) এবং (ছ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সভায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন; এবং

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে, ধারা ৩(২) এর দফা (ঙ), (চ) এবং (ছ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সভায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

৮। হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ।— হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা:—

(ক) কমিশনের সভা আহ্বান;

(খ) অত্র অধ্যাদেশের তপশীলে বিধৃত ফরমে অথবা কমিশন কর্তৃক সংশোধিত ফরমে যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে দরখাস্ত দাখিলের আহ্বান;

(গ) সংবিধান, ধারা ৫(২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়াদি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধানাবলির আলোকে কমিশনে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাই;

(ঘ) যাচাই-বাছাই করিয়া কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) দফা (ঘ) -তে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নাম কমিশনের ওয়েবসাইটে বা কমিশনের বিবেচনায় যথোপযুক্ত অন্যবিধ প্রচারমাধ্যমে প্রকাশ এবং তালিকাভুক্ত প্রার্থীর বিষয়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রমাণসহ তথ্য বা আপত্তি দাখিলের আহ্বান;

চ দফা (ঙ) এর অধীনে তথ্য বা আপত্তি দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক তথ্য বা আপত্তি দাখিল হইয়া থাকিলে তদ্বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান; এবং

(ছ) উপরে বর্ণিত কার্যধারা সমাপ্তির পর ধারা ৬(২) এর দফা (ক) এর অধীনে নির্ধারিত নিয়োগযোগ্য বিচারকের সংখ্যার অতিরিক্ত ০২ (দুই) জন প্রার্থীর নামসহ চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন এবং তাহা সুপারিশ আকারে ধারা ৫(১) অনুসারে প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন।

৯। হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারক নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ।- হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা:-

(ক) কমিশনের সভা আহ্বান;

(খ) উক্ত বিচারকের যোগ্যতা নিরূপনের উদ্দেশ্যে ধারা ৫(২) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনা; এবং

(গ) দফা (খ) তে উল্লিখিত তথ্যাদি বিবেচনান্তে সুপারিশ প্রণয়ন এবং তাহা ধারা ৫(১) অনুসারে প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন।

১০। আপীল বিভাগের বিচারক নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ।-আপীল বিভাগের বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা:-

(ক) কমিশনের সভা আহ্বান;

(খ) আপীল বিভাগে নিয়োগযোগ্য বিচারকের শূন্যপদের সংখ্যার আলোকে হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত জ্যেষ্ঠ বিচারকদের যোগ্যতা নিরূপনের উদ্দেশ্যে ধারা ৫(২) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত বিষয়াদি বিবেচনা;

(গ) দফা (খ) তে বর্ণিত তথ্যাদি বিবেচনান্তে সুপারিশ প্রণয়ন এবং তাহা ধারা ৫(১) অনুসারে প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন।

১১। প্রধান বিচারপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান।- ধারা ৮, ৯ ও ১০ এর অধীনে কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত সুপারিশ প্রধান বিচারপতি সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে তাঁহার পরামর্শরূপে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবেন।

১২। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারক নিয়োগ, পুনরীক্ষণের অনুরোধ, ইত্যাদি।- ১ ধারা ১১ এর অধীনে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি উক্ত পরামর্শ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

২ কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি উক্ত পরামর্শের সহিত দ্বিমত পোষণ করিলে তিনি সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি পুনরীক্ষণ (Re-examination) এর জন্য প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

৩ উপধারা (২) অনুসারে রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে পুনরীক্ষণ এর অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে প্রধান বিচারপতি বিষয়টি যত দ্রুত সম্ভব কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(৪) উপধারা (৩) অনুসারে উপস্থাপিত কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে কমিশন-

(ক) বিষয়টি পুনরীক্ষণক্রমে সংশোধিত আকারে উহার সুপারিশ প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবে; অথবা

(খ) যথাযথ তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক ইতোপূর্বে প্রেরিত সুপারিশ কোনো সংশোধন ব্যতিরেকে পুনরায় প্রধান বিচারপতির নিকট উপস্থাপন করিবে;

(৫) উপধারা (৪) এর অধীনে সংশোধিত অথবা সংশোধন ব্যতিরেকে প্রাপ্ত সুপারিশ প্রধান বিচারপতি তাঁহার পরামর্শ আকারে রাষ্ট্রপতির নিকট পুনরায় প্রেরণ করিবেন।

৬ রাষ্ট্রপতি উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত পরামর্শ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তদনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

১৩। বাজেট।- (১) কমিশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কমিশনের সচিব সভাপতির অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সরকারের নিকট বাজেট-প্রস্তাব পেশ করিবেন।

১৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মের রক্ষণ।- এই অধ্যাদেশ বা তদধীনে প্রণীত কোনো বিধি, প্রবিধান, আদেশ, নির্দেশ বা পরিপত্র অনুসারে সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কমিশন বা কমিশনের কোনো সদস্য বা কমিশনের কাজে সহায়তাকারী কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা কমিশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু বা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৫। বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষমতা।- ১ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২ কমিশন, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩ এই ধারার অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সভাপতি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ ও পরিপত্র জারি করিতে পারিবেন।

তপশিল

ফরম

(সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ৮(খ) দ্রষ্টব্য)

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন

হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগ লাভের আবেদনপত্র

নির্দেশনা:

(ক) ক্রমিক নং (১) হইতে (১১) তে উল্লিখিত বিষয়গুলি -সকল প্রার্থীর জন্য

ক্রমিক নং (১২) এর (ক) হইতে (ঝ) তে উল্লিখিত বিষয়গুলি এ্যাডভোকেট প্রার্থীদের জন্য

ক্রমিক নং (১৩) এর (ক) হইতে (ঘ) তে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিচার-কর্মবিভাগে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের জন্য

(খ) আবেদনপত্রে উল্লিখিত বিষয়ে কোনো তথ্য যথাযথভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ও সংযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	তথ্য
১	আবেদনকারীর নাম	
২	নাগরিকত্ব (বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব লাভ করিয়া থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে)	
৩	জন্ম তারিখ (জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	
৪	শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি/সমমান ও উচ্চতর (যাহাতে কোনো স্বীকৃতি, বৃত্তি, ফেলোশিপ বা অন্য কোনো অর্জনের বিষয়ও উল্লেখ থাকিবে)	
৫	পেশাগত প্রশিক্ষণ, যদি থাকে	
৬	পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যপদ যদি থাকে	
৭	কোনো ক্লাব বা অনুরূপ কোনো সংগঠনের কোনো পদে অধিস্থিত থাকিলে উহার তথ্য	
৮	কোনো মামলা (যাহাতে তদন্ত চলমান এমন মামলাসহ) বা আদালত অবমাননার মামলায় পক্ষ হইয়া থাকিলে তদবিষয়ক তথ্য	

৯	ইতোপূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ বা খণ্ডকালীন চাকুরি করিয়া থাকিলে তদবিষয়ে তথ্য		
১০	কোনো গুরুতর ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ (যেমন ক্যান্সার বা হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, যকৃত, অগ্নাশয়, স্নায়বিক ও দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত কোনো অসুস্থতা)		
১১.	গত তিন বছরের আয়কর রিটার্নের অনুলিপি	:	
১২.	<u>আবেদনকারী এ্যাডভোকেট হইলে:</u>		
	(ক) এ্যাডভোকেট হিসাবে, হাইকোর্ট বিভাগে এবং আপীল বিভাগে (যদি প্রযোজ্য হয়) তালিকাভুক্তির তারিখ		
	(খ) কোনো সময়ে সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস- এ বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল ও বিবরণ		
	(গ) এ্যাডভোকেট হিসাবে আইনের নির্দিষ্ট কোনো শাখায় আবেদনকারীর বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকিলে উহার বিবরণ		
	(ঘ) এ্যাডভোকেট হিসাবে সুপ্রীম কোর্টে আইনগত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনসহ পরিচালনা করিয়াছেন এমন ২০ (বিশ) টি মামলার তালিকা (রায়ে অর্থাৎ অর্ডারসহ)		
	(ঙ) আবেদনকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সুপ্রীম কোর্টের মামলায় দাখিলকৃত ১০ (দশ)টি আইনগত দলিল যেমন: রিট পিটিশন, ফৌজদারি আপীল ও ফৌজদারি রিভিশন, দেওয়ানি রিভিশন এবং আদি ও অন্যান্য এখতিয়ারের প্রযোজ্য মামলার মূল আবেদনপত্র বা আরজি)		

	(চ) কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকিলে উহার বিবরণ		
	(ছ) আবেদনকারী কোনো নির্বাচনে অংশ গ্রহণ বা নির্বাচিত কোনো পদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ		
	(জ) আবেদনকারী বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বা আইনজীবী সমিতির কোনো পদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ		
	(ঝ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে পেশাগত অসদাচরণ বিষয়ক কোনো কার্যধারায় অভিযুক্ত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ (ফলাফলসহ)		
১৩.	<u>আবেদনকারী বিচার-কর্মবিভাগে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হইলে</u>		
	(ক) বিচার-কর্মবিভাগে যোগদানের তারিখ		
	(খ) গত দশ বৎসরে আবেদনকারী যে সকল পদে কর্মরত ছিলেন উহার বিবরণ		
	(গ) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা সূচিত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ (অভিযোগের ধরন এবং ফলাফলসহ)		
	(ঘ) আবেদনকারী কর্তৃক দোতরফা সূত্রে নিষ্পত্তিকৃত পাঁচটি ফৌজদারি এবং পাঁচটি দেওয়ানি মামলার তালিকা (রায়ের অনুলিপিসহ)		

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য এবং উহাতে কোনো বিভ্রান্তিমূলক বা মিথ্যা তথ্যের সংমিশ্রণ নাই।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট ৩: সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৪ (খসড়া)

পরিশিষ্ট ৪

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণবিধিমালা, ২০২৫ (খসড়া)

যেহেতু সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, প্রবেশ পদের নিয়োগ, বরখাস্তকরণ, সাময়িক বরখাস্ত করণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নামে একটি সার্ভিস গঠন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু উক্ত সার্ভিসের সদস্যদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুর, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা বিধান এবং অন্যান্য শর্তাবলি) বিধিমালা, ২০০৭ প্রণয়ন করিয়াছেন; এবং

যেহেতু উক্ত বিধিমালা দুইটি অনুসারে এবং এতদবিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপীলে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিধানাবলি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; এবং

সেহেতু সংবিধানের ১১৫ ও ১৩৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন;
যথা :-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

- (১) এই বিধিমালা ‘বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণবিধিমালা, ২০২৫’ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিধির প্রযোজ্যতা।- বিচারিক পদে কর্মরত এবং প্রেষণে নিয়োজিত বা লিয়েন প্রাপ্ত এবং শিক্ষানবিশসহ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সকল সদস্যের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞা।- এই বিধিমালায়, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে-

- (ক) ‘সার্ভিস’ বলিতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসকে বুঝাইবে;
- (খ) ‘সার্ভিসের সদস্য’ বলিতে এমন ব্যক্তিদের বুঝাইবে যাহারা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য;
- (গ) ‘বিচারক’ বলিতে বিচারকাজে নিয়োজিত সার্ভিসের কোন সদস্যকে বুঝাইবে;
- (ঘ) ‘পরিবারের সদস্য’ বলিতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বুঝাইবে-
 - (অ) সার্ভিসের সদস্যের সঙ্গে বসবাসরত থাকুন বা নাই থাকুন, তাঁহার স্ত্রী/স্বামী, সন্তান ও সঙ্গে বসবাসরত সৎ সন্তান; এবং
 - (আ) সার্ভিসের সদস্যের সঙ্গে বসবাসরত এবং তাঁহার উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল তাঁহার নিজের অথবা স্ত্রী/স্বামীর আত্মীয়-স্বজন।

তবে আইনগতভাবে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত স্ত্রী/স্বামী অথবা কোনভাবে সার্ভিসের উক্ত সদস্যের উপর নির্ভরশীল নহে বা যাদের অভিভাবকত্ব সার্ভিসের উক্ত সদস্য কোন প্রচলিত আইন বলে হারাইয়াছেন, এইরূপ সন্তান বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যের পরিবারের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

৪। বিচারকর্মে অনুসরণীয় বিধানাবলি।-

- (১) সার্ভিসের সদস্যগণ সতর্কতার সহিত আদালতের কার্য পরিচালনা করিবেন এবং সময়ানুবর্তিতা ও বিচারিক শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবেন। তাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিত হইয়া যথাসময়ে এজলাসে বসিবেন এবং প্রচলিত

আইন মোতাবেক আদালতের বিচারকার্য পরিচালনা করিবেন। বিচারকার্য পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি রুচ না হইয়া নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকিবেন এবং শোভন, ভারসাম্যপূর্ণ ও নির্মোহ আচরণ করিবেন। অন্য কোন ব্যক্তি যেন অশোভন আচরণ না করেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবেন।

(২) সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিচারালয় একটি পবিত্র স্থান। আদালতে ধৈর্যের সহিত ভাবগম্ভীর পরিবেশ রক্ষা করিয়া প্রতিটি মামলার শুনানিকার্য পরিচালনা করা প্রত্যেক বিচারকের একান্ত কর্তব্য। আদালতে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা পরিহার করিতে হইবে। প্রত্যেক বিচারককে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন আদালত প্রাঙ্গণে আইন ও নৈতিকতা বিরোধী বা আদালতের মর্যাদাহানিকর কোন কার্যকলাপ সংঘটিত না হয়।

(৩) সার্ভিসের সদস্যগণ তাঁহাদের আদালতসমূহের ব্যবস্থাপনা এইরূপ রাখিবেন যেন বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। আদালতের কোন কর্মচারি ও সহকারি তাঁহাদের কাজে অমনোযোগী হইলে বা অন্যায় আচরণ করিলে সে ব্যাপারে সার্ভিসের সদস্যগণ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। কর্মচারিগণের কোন প্রকার ত্রুটি বা অবহেলার কারণে কেউ যাহাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হন সেই দিকেও সার্ভিস সদস্যগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৪) বিচারকালে অযথা কালক্ষেপণ রোধের উদ্দেশ্যে, বক্তব্য পরিষ্কারভাবে অনুধাবনের জন্য এবং আইন অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন হইলে বিচারক যথোপযুক্ত সময়ে হস্তক্ষেপ করিবেন বা উপদেশ দিবেন।

(৫) বিচারকার্যে একজন বিচারক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং যথাযথভাবে লিখিত রায় প্রদান করিবেন। বিচার প্রার্থীদের অযথা হয়রানি লাঘবের জন্য তিনি সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। ব্যক্তি আচরণ।—

(১) সার্ভিসের একজন সদস্যকে কেবলমাত্র দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেই নহে বরং ব্যক্তিগত জীবনেও সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শবান হইতে হইবে। ব্যক্তিগত কারণে বা স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করা সার্ভিসের একজন সদস্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। সর্বাবস্থায় একজন বিচারককে নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সার্ভিসের সদস্যগণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শালীনতা বজায় রাখিবেন।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্যকে প্রভাবিত বা সুপারিশ করিতে পারেন, এমন কোন ধারণা সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া বিচারকগণের জন্য অনুচিত। “Justice should not only be done but must also be shown to have been done.”—একজন বিচারককে এই Maxim টি সর্বদা স্মরণ রাখতে হইবে এবং তা নিশ্চিতকরণের জন্য একজন বিচারক কোন মামলায় তাঁহার মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রদানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হইতে পারেন এইরূপ কোন সম্ভাবনা বা সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ দিবেন না।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোন এ্যাডভোকেট বা এ্যাডভোকেটের ছেলে-মেয়ে বা নিকটাত্মীয়ের বিয়ের অথবা অন্যকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইলে তাঁহার পক্ষে এককভাবে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করা সমীচীন হইবে না। তবে উক্ত জজশিপের অন্যান্য বিচারকবৃন্দ আমন্ত্রিত হইলে সকলে একযোগে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন।

(৪) সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার ব্যক্তিগত কোন অনুষ্ঠানে, স্থানীয় বা জাতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিবেন না এবং এমন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ গ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করিবেন।

(৫) একজন বিচারক অন্যান্য বিচারকদের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখিবেন। তিনি অন্য সকল বিচারকের সহিত শোভন আচরণ করিবেন এবং কাহারো সাথে কোন মতবিরোধ হইলে সংযম ও সৌজন্য বজায় রাখিবেন। সার্ভিসের সদস্যগণ সকল প্রকার দলাদলির উর্ধ্বে থাকিবেন।

(৬) কোন বিচারক তাঁহার বাসভবনে আইন পেশায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পেশা সম্পর্কিত কোন কার্যক্রম করিতে দিবেন না।

৬। উপহার বা উপটোকন।—

(১) সার্ভিসের সদস্যগণ কখনও কোন অবস্থাতেই মামলার কোন পক্ষ, আইনজীবী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন উপহার বা উপটোকন গ্রহণ করিবেন না বা পরিবারবর্গের কাহাকেও এইরূপ উপহার বা উপটোকন গ্রহণ করিতে দিবেন না।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য এমন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার সামগ্রী নিজে গ্রহণ করিতে বা তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন না, যাহাতে তিনি তাঁহার বিচারিক বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন দায়িত্ব পালনে উক্ত উপহার বা উপটোকন দাতার নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হন।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার কর্মস্থলে যোগদান উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার সময় কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন প্রকারের উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন না:

তবে, কর্মস্থল হইতে বদলিজনিত বা অবসরজনিত কারণে সংবর্ধনার সময় সার্ভিসের সদস্যগণ অনুর্ধ্ব ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার উপহার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) সার্ভিসের কোন সদস্য কোন উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে কোন প্রকার উপটোকন প্রেরণ বা প্রদান করিবেন না।

৭। জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যের সম্মানে গণজমায়েত।—

সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার সম্মানে কোন গণজমায়েত অথবা কেবল তাঁহাকে প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা অথবা তাঁহার সম্মানে কোন আপ্যায়ন অনুষ্ঠান আয়োজনে উৎসাহ প্রদান করিতে পারিবেন না এবং তিনি নিজে উক্ত প্রকারের জমায়েতে অংশগ্রহণ বা যোগদান করিবেন না। তবে, কোন আইনজীবী সমিতির সভায় যোগদান করিতে পারিবেন।

৮। ধার গ্রহণ ইত্যাদি।—

সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকার বা অফিস সংক্রান্ত কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন ধার গ্রহণ করিতে বা তাঁহার নিকট নিজেকে আর্থিকভাবে বা অন্য কোনভাবে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না।

৯। মূল্যবান স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়।—

একজন সার্ভিসের সদস্য ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকার অধিক মূল্যের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা যেকোন মূল্যের মটরগাড়ী (মটর সাইকেল ব্যতীত) ক্রয় করিতে চাহিলে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের নিকট নিজের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০। ইমারত নির্মাণ, ইত্যাদি।-

সার্ভিসের কোন সদস্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসের উল্লেখপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করিয়া বাণিজ্যিক বা আবাসিক উদ্দেশ্যে কোন ইমারত নির্মাণ করিতে পারিবেন না।

১১। সম্পত্তির ঘোষণা।-

(১) সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যকে সার্ভিসে প্রবেশের ছয় মাসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন শেয়ার সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা পলিসি ও ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বা ইহার অধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত বা নগদ অর্থ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের নিকট ঘোষণা দিতে হইবে।

(২) সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি তিন বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে উপবিধি-(১) এর অধীন প্রদত্ত ঘোষণায় বা সর্বশেষ বিগত তিন বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সুপ্রীম কোর্টে দাখিল করিতে হইবে।

১২। কোম্পানি স্থাপন বা ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত ব্যবসা অথবা চাকুরি, ফটকা কারবার এবং বিনিয়োগ।-

(১) সার্ভিসের কোন সদস্য কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক বা অন্য কোন কোম্পানী স্থাপন, নিবন্ধিকরণ বা ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না বা ওই সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁহার নাম ব্যবহার করিতে দিবেন না।

(২) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সার্ভিসের কোন সদস্য সুপ্রীম কোর্টের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আদালতের সময়ের বাইরে ল' কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহে দুইদিন সর্বোচ্চ চার ঘণ্টা খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোনো কোচিং সেন্টার পরিচালনা করিতে বা উহার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে বা উহাতে শিক্ষকতা করিতে বা উক্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার কার্যে অংশ গ্রহণ করিবেন না বা তাঁহার নাম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(৩) সার্ভিসের একজন সদস্য অবৈতনিকভাবে সামাজিক এবং সময়ে সময়ে শিল্প ও সাহিত্যধর্মী কর্মে এবং এক বা গুটিকয়েক শিল্প ও সাহিত্যধর্মী প্রকাশনায় তাঁহার উপর অর্পিত বিচারিক বা প্রশাসনিক দায়িত্বের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টিতে এইরূপ কর্ম অনভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সুপ্রীম কোর্ট যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উক্ত কর্ম হইতে বিরত থাকিতে অথবা উক্ত কর্ম পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) সার্ভিসের কোন সদস্য সুপ্রীম কোর্টের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যকে তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন ব্যবসায় জড়িত হওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) একজন বিচারক কোন ব্যবসায় বা ফটকামূলক লেনদেনে কোনভাবেই নিজেকে জড়িত করিবেন না বা জড়িত করিতে দিবেন না। তবে কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর প্রাইমারী শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) সার্ভিসের কোন সদস্য ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকীর সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিক হইতে অথবা পরিচালনা করিতে অথবা সম্পাদনায় বা ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১৩। দেউলিয়াত্ব ও অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা।-

(১) সার্ভিসের সদস্যকে অবশ্যই অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততাকে পরিহার করিতে হইবে।

(২) যদি কোন কর্মকর্তা দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন অথবা তাঁহার বেতনের ক্রোকযোগ্য অংশের পুরোটাই যদি এক নাগাড়ে দুই বৎসরকাল পর্যন্ত ক্রোকাবদ্ধ থাকে অথবা যেই পরিমাণ টাকার জন্য ক্রোক করা হইয়াছে, স্বাভাবিক অবস্থায় যদি তাহা দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি এই বিধি ভংগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে-যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, এই দেউলিয়াত্ব বা ঋণগ্রস্ততা এমন একটি ঘটনার ফলশ্রুতি যাহা তিনি স্বাভাবিক তৎপরতার দ্বারা পূর্বে বুঝিতে সক্ষম হন নাই অথবা যাহার উপর তাঁহার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং যাহা তাঁহার কোন অবিবেচনা প্রসূত আচরন বা অপব্যয়ের অভ্যাস জনিত কারণে সৃষ্ট হয় নাই।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা নিজেকে দেউলিয়া হিসাবে ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেন বা দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হন, তাহা হইলে তিনি এই সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ সুপ্রীম কোর্টকে অবহিত করিবেন।

১৪। সরকারি দলিলাদি ও তথ্যাদি ফাঁস।-

সার্ভিসের কোন সদস্য কোন সরকারি দলিল পত্রাদির বিষয়বস্তু অথবা তথ্য-যাহা তাঁহার দায়িত্ব পালনকালে দাপ্তরিক বা অন্য কোন উৎস হইতে তাঁহার দখলে আসিয়াছে অথবা বিচারিক দায়িত্ব পালনকালে তাঁহার দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা-

(ক) বিচারিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(খ) প্রশাসনিক প্রয়োজনে জনসমক্ষে প্রকাশ না করিয়া এতদসংক্রান্ত নিয়মাবলি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১৫। বেতার সম্প্রচার, সংবাদ মাধ্যম, ইন্টারনেট ও যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য/মন্তব্য ইত্যাদি প্রচার বা প্রকাশে বিধিনিষেধ।-

(১) সার্ভিসের কোন সদস্য সুপ্রীম কোর্টের পূর্ব-অনুমোদন ব্যতিরেকে কিংবা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে বেতার কিংবা টেলিভিশন সম্প্রচারের কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে এবং কোন সংবাদ পত্র বা সাময়িকীতে নিজ নামে অথবা বেনামে অথবা অন্যের নামে কোন নিবন্ধ বা পত্র লিখিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না, যদি এই সম্প্রচার, নিবন্ধ বা পত্র সম্পূর্ণরূপে আইন, আইন ও বিচার, শিল্প বা সাহিত্যধর্মী অথবা বিজ্ঞান কিংবা ক্রীড়া সম্পর্কিত হয়।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য ইন্টারনেট বা অন্যকোন প্রযুক্তির মাধ্যমে কোন সামাজিক যোগাযোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট বা অন্য কোন ওয়েবসাইট, ব্লগ ইত্যাদিতে বা কোন প্রকার এ্যাপস বা এ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে বা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা অন্য কোন প্রকার প্রচার মাধ্যমে সার্ভিসের অন্য কোন সদস্য বা বিচার বিভাগ বা নিজের সম্পর্কে বা অন্য কোন ব্যক্তিসম্পর্কে কোন প্রকার অশালিন বা কুরুচীপূর্ণ বা অসত্য বা অশোভন মন্তব্য বা তথ্য বা ছবি বা ভিডিও ইত্যাদি প্রকাশ বা প্রচার করিবেন না।

১৬। সরকারের সমালোচনা এবং বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে তথ্য বা মতামত প্রকাশ।-

(১) সার্ভিসের কোন সদস্য নিজ নামে লিখিত কোন প্রকাশনায় অথবা জনসমক্ষে অথবা বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচারে নিজ বক্তব্যে এমন কোন মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, যাহা-

(অ) বিচার বিভাগ বা সরকারের সহিত জনগণের কিংবা কোন শ্রেণী বিশেষের সম্পর্কে বিবৃত করে, অথবা

(আ) বাংলাদেশের সহিত বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবৃতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য নিজ নামে কোন ডকুমেন্টে, বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচারে বা জনসমক্ষে যে বক্তব্য পেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিধি নিষেধের আওতায় পড়িতে পারে বলিয়া সন্দেহের সৃষ্টি হইলে, উক্ত বক্তব্যের খসড়া সুপ্রীম কোর্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং সুপ্রীম কোর্টের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উক্ত বক্তব্য প্রকাশ কিংবা বেতার বা টেলিভিশন সম্প্রচার বা জনসমক্ষে প্রদান করিতে পারিবেন না।

১৭। রাজনীতি, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি।-

(১) সার্ভিস সদস্যগণের কথাবার্তা বা আচার আচরণ যেন কোন রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের পক্ষে বা বিপক্ষে না যায়। তাঁহারা কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদান করিবেন না বা রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির সংগে সম্পর্কিত কোন প্রতিষ্ঠানের সভায়, প্রচারণায় বা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিবেন না।

(২) সার্ভিসের কোন সদস্য কোন রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোন অংশ সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোন সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী যদি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হন বা কোন প্রকারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাত্ক্ষণিকভাবে সে সম্পর্কে লিখিতভাবে সুপ্রীম কোর্টকে অবহিত করিবেন।

(৩) সার্ভিসের কোন সদস্য কোন সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে বা পরিচালনা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিবেন না, তবে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত অলাভজনক সংস্থা যেমন অফিসার্স ক্লাব এর ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে বা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৮। সাম্প্রদায়িকতা পরিহার।-

সার্ভিসের কোন সদস্য তাঁহার বক্তব্য বা আচরণে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে উৎসাহ বা উস্কানী প্রদান করিবেন না।

১৯। স্বজনপ্রীতি, তোষামোদি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি পরিহার করণ।-

সার্ভিসের কোন সদস্য স্বজনপ্রীতি, তোষামোদি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন না।

২০। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিহার।-

সার্ভিসের কোন সদস্য বিচারকার্য পরিচালনাকালে যদি দেখিতে পান যে কোন মামলার বিষয়বস্তু বা উহার কোন পক্ষের সহিত তাঁহার নিজের বা তাঁহার পরিবারের কোন সদস্য বা তাঁহার নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে তাহা হইলে, উক্ত মামলাটি তিনি নিজে না করিয়া উপযুক্ত উর্ধ্বতন আদালত বা ক্ষেত্রমতে সুপ্রীম কোর্টের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

২১। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যপদ।-

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের প্রতিনিধিত্বশীল কোন সমিতি নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ না করিলে সার্ভিসের কোন সদস্য উক্ত সমিতির সদস্য, প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা হইতে পারিবেন না:

(ক) সমিতির সদস্যপদ এবং কার্য নির্বাহী পদসমূহ সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(খ) এই সমিতি কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সহিত জড়িত হইতে পারিবে না বা কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(গ) এই সমিতি বাংলাদেশ অথবা অন্যত্র আইন সভা বা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় সংস্থা বা ট্রেড ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষের কোন নির্বাচনে-

(অ) কোন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ভার বহন বা প্রদান করিতে পারিবে না,

(আ) কোনভাবেই কোন প্রার্থীকে সমর্থন করিতে পারিবে না,

(ই) ভোটার তালিকাভুক্তির ব্যাপারে অথবা প্রার্থী মনোনয়নে কোন সাহায্য করিতে বা উক্ত ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না।

২২। রাজনৈতিক বা অন্যকোন প্রকার প্রভাব খাটানো।-

সার্ভিসের কোন সদস্য কোন বিষয়ে তাঁহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা অন্য কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অনুরোধ জানাইতে পারিবেন না।

২৩। সুপ্রীম কোর্ট এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্ত, আদেশ, পত্র-পরিপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আপত্তি।-

সার্ভিসের কোন সদস্য সুপ্রীম কোর্ট বা সরকারের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে জনসমক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না। তবে বিচারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

২৪। বিধি লংঘন।-

এই বিধিমালার যে কোন বিধান লংঘন “বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা ২০১৭” এর আওতায় অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সার্ভিসের কোন সদস্য এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২৫। প্রয়োগ ও হেফাজত।-

(১) এই বিধিমালা বলবৎ হওয়ার পর হইতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের ক্ষেত্রে Government Servants (Conduct) Rules, 1979 প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর কোন বিধি লংঘনের কারণে কোন সিদ্ধান্ত বা শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে তাহা কার্যকর থাকিবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর ব্যত্যয় ঘটানোর কারণে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা বা অন্য কোন আইনানুগ কার্যক্রম নিষ্পত্তাধীন থাকিলে উক্ত মামলা বা কার্যক্রম এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

(৪) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর কোনো বিধানের লংঘন করিয়া থাকিলে এবং উক্ত লংঘন এই বিধিমালা জারি হইবার পরে উদ্ঘাটিত হইলে এতদবিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত Rules, 1979 প্রযোজ্য হইবে।

আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া)

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান এবং মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ।

যেহেতু আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্তে একটি আইনি কাঠামো তৈরি করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

- (১) এই অধ্যাদেশ আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,-

(ক) “আইনগত সহায়তা” অর্থ

(অ) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে-

(১) কোনো আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় সহায়তা প্রদান;

(২) মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোনো সহায়তা প্রদান;

এবং

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে প্যানেল আইনজীবীকে সম্মানী প্রদান;

(আ) যে কোনো আবেদনকারী ব্যক্তিকে আইনগত তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান;

(ই) যে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত মামলা মীমাংসা বা মধ্যস্থতা করা কিংবা মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তির শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঈ) মামলাপূর্ব যে কোনো বিরোধ মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি;

- (খ) “আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যে কোনো আদালত;
- (গ) “আবেদন” বা “দরখাস্ত” অর্থ আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন বা দরখাস্ত;
- (ঘ) “চেয়ারম্যান” অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;
- (ঙ) “সুপ্রীম কোর্ট কমিটি” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত অধিদপ্তরের সুপ্রীম কোর্ট কমিটি;
- (চ) “জেলা কমিটি” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত অধিদপ্তরের জেলা কমিটি;
- (ছ) “শ্রম আদালত কমিটি” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত অধিদপ্তরের শ্রম আদালত কমিটি;
- (জ) “চৌকি আদালত কমিটি” অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত অধিদপ্তরের চৌকি আদালত কমিটি;
- (ঝ) “উপজেলা কমিটি” অর্থ এই আইনের আওতায় প্রবিধান দ্বারা গঠিত উপজেলা কমিটি;
- (ঞ) “ইউনিয়ন কমিটি” অর্থ এই আইনের আওতায় প্রবিধান দ্বারা গঠিত ইউনিয়ন কমিটি;
- (ট) “নীতিমালা” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত নীতিমালা;
- (ঠ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (ড) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (ঢ) “বিচারপ্রার্থী” অর্থ কোনো আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত দেওয়ানি, পারিবারিক বা ফৌজদারি মামলার সম্ভাব্য বা প্রকৃত বাদী, বিবাদী, ফরিয়াদী বা আসামী;
- (ণ) “বোর্ড” অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত জাতীয় পরিচালনা বোর্ড;
- (ত) “লিগ্যাল এইড অফিসার” অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন নিয়োগকৃত লিগ্যাল এইড অফিসার;
- (থ) “কমিটি” অর্থ ক্ষেত্র মত সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি, চৌকি আদালত কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি;
- (দ) “সদস্য” অর্থ বোর্ড বা ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি, চৌকি আদালত কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির কোনো সদস্য;
- (ধ) “মধ্যস্থতাকারী” অর্থ ধারা ২৩ এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড অফিসার এবং ধারা ২৪ এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী;
- (ন) “অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি” অর্থ মেডিয়েটরদের অ্যাক্রেডিটেশন বা স্বীকৃতি প্রদানের নিমিত্তে ধারা ৩৮ এর অধীনে গঠিত অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি;
- (প) “অধিদপ্তর” অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত লিগ্যাল এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর;
- (ফ) “মহাপরিচালক” অর্থ লিগ্যাল এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;
- (ব) “মধ্যস্থতা” অর্থ এরূপ একটি আইনি প্রক্রিয়া, যেখানে একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি বিবাদমান দুটি পক্ষকে দ্বন্দ্ব নিরসনে পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছাতে সহায়তা করেন, তবে মধ্যস্থতাকারী কোনো পক্ষকে কোনো সিদ্ধান্ত আরোপ করিবেন না। মধ্যস্থতা মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-litigation mediation) এবং আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত মধ্যস্থতা (Post-litigation mediation) কেও অন্তর্ভুক্ত করবে;
- (ভ) মধ্যস্থতা চুক্তি (Mediation Agreement) হলো মধ্যস্থতা কার্যক্রমের মাধ্যমে পক্ষগণ কর্তৃক ঐক্যমতে পৌঁছানোর শর্ত সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র। বর্তমানে উদ্ভূত হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এরূপ যে কোনো বিরোধ মধ্যস্থতা চুক্তির বিষয়বস্তু হতে পারে;

৩. এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অতিরিক্ততা

এই আইনের বিধানাবলি অন্যান্য আইনের কোনো বিধানের ব্যত্যয় না হইয়া উহার অতিরিক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

৪. লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, লিগ্যাল এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে।
- (২) অধিদপ্তর একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫. অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোনো বিভাগ বা জেলায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬. পরিচালনা ও প্রশাসন

- (১) অধিদপ্তরের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং অধিদপ্তর যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।
- (২) অধিদপ্তর উহার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

৭. জাতীয় পরিচালনা বোর্ড

(১) জাতীয় পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

- (ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং অন্যজন বিরোধী দলীয় হইবেন;
- (গ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নী-জেনারেল;
- (ঘ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- (ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- (চ) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- (ছ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- (জ) সচিব, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়;
- (ঝ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;
- (ঞ) মহা-পুলিশ পরিদর্শক;
- (ট) মহা-কারা পরিদর্শক;

- (ঠ) ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;
 - (ড) সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি;
 - (ঢ) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;
 - (ণ) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বেসরকারি সংস্থা হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
 - (ত) মীমাংসা, মধ্যস্থতা বা সালিশী কার্যক্রম পরিচালনা করে এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থা হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
 - (থ) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত নারী সংস্থা হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
 - (দ) মহাপরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
- (২) উপ-ধারা ১(গ), (ত) এবং (থ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মেয়াদে স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮. বোর্ডের কার্যাবলি

(১) বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদির নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা;
- (খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- (গ) অধিদপ্তরের কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- (ঘ) অধিদপ্তরের নীতিগত বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা;
- (ঙ) অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং কর্ম পরিকল্পনার অনুমোদন প্রদান করা;
- (চ) সরকারের নিকট হইতে বা অন্য কোনো উৎস হইতে অনুদান গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন প্রদান করা;
- (ছ) এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারি কোনো নির্দেশ বা কমসূচি বাস্তবায়ন করা;
- (জ) বোর্ড উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন ও তৎঅধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসরণ করিবে;

৯. বোর্ডের সভা

- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
 - (২) বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে;
- তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

- (৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোনো সদস্য বা এইরূপ কোনো নির্দেশ না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
- (৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অনূন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
- (৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।
- (৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০. অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নিরূপণ ও উহা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- (খ) অধিদপ্তর প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা;
- (গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থী জনগণের জন্য আইনগত পরামর্শ সেবা নিশ্চিত করা;
- (ঘ) মীমাংসা এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
- (ঙ) মীমাংসা এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা;
- (চ) পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- (ছ) মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীগণকে লাইসেন্স বা স্বীকৃতি (Accreditation) প্রদান করা;
- (জ) আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান কর্মসূচির বিস্তার, মানোন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;
- (ঝ) আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;
- (ঞ) আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকল্পে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- (ট) মধ্যস্থতাকারীগণের কার্যক্রম, নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও তদারকি করা;
- (ঠ) আইনগত সহায়তা এবং মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
- (ড) জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;
- (ঢ) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি এবং চৌকি আদালত কমিটির কার্যাবলি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলি সরেজমিনে পরিদর্শন করা;
- (ণ) আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যথা:-
 - (অ) আইনগত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
 - (আ) আইনগত তথ্য সহজলভ্য করা;
 - (ই) আইনগত মৌলিক ধারণালব্ধ জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

- (ঈ) ন্যায়বিচারে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা;
- (উ) সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজনসহ আইনগত সহায়তার তথ্য সম্বলিত বুকলেট, পুস্তিকা, ইত্যাদি প্রকাশ করা;
- (ত) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।

১১. মহাপরিচালক

- (১) অধিদপ্তরের জন্য একজন মহাপরিচালক থাকিবে।
- (২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
- (৩) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী ও সার্বক্ষণিক কর্মচারি হইবেন এবং তিনি-
 - (ক) অধিদপ্তরের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বে থাকিবেন;
 - (খ) অধিদপ্তরের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন;
 - (গ) বোর্ডের নীতি, আদেশ ও নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিবেন;
 - (ঘ) সার্বিক কাজের জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন; এবং
 - (ঙ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তাহার কার্যালয়ের কার্যক্রম বা দায়িত্ব সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২. কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ

অধিদপ্তর উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি

১৩. সুপ্রীম কোর্ট কমিটি

- (১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-
 - (ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
 - (খ) সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক;
 - (গ) সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি কর্তৃক মনোনীত সমিতির একজন সদস্য;

- (ঘ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত মানবাধিকার ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী দুইজন আইনজীবী, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;
- (ঙ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার ইস্যুতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি;
- (চ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নী-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত একজন অন্যান্য অতিরিক্ত অ্যাটর্নী-জেনারেল;
- (ছ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত অধিদপ্তরের অন্যান্য পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
- (জ) সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসার, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্বও পালন করবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ), (ঙ), (চ) এবং (ছ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন।

১৪. সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-
 - (ক) অধিদপ্তর কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
 - (খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য সেবা প্রদান করা;
 - (গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;
 - (ঘ) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
 - (ঙ) সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;
 - (চ) সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
 - (ছ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;
 - (জ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।
- (২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি কর্তৃক পরিচালিত আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমের সামগ্রিক প্রশাসনিক দায়িত্ব কমিটির চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে।
- (৩) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৫. জেলা কমিটি

- (১) প্রত্যেক জেলায় অধিদপ্তরের একটি জেলা কমিটি থাকিবে এবং উহা উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-
 - (ক) জেলা ও দায়রা জজ, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
 - (খ) চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যান্য অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

- (গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যান্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
- (ঘ) জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যান্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি সিভিল সার্জন;
- (চ) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার;
- (ছ) জেলার জেল সুপারিনটেনডেন্ট;
- (জ) জেলা সমাজকল্যাণ বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;
- (ঝ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;
- (ঞ) জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;
- (ট) জেলা তথ্য কর্মকর্তা;
- (ঠ) জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক মনোনীত কমিটির একজন প্রতিনিধি;
- (ড) সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলার পৌরসভার একজন মেয়র, একজন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি;
- (ঢ) জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি;
- (ণ) জেলার সরকারি উকিল;
- (ত) জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর;
- (থ) মহানগর দায়রা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর;
- (দ) জেলার বেসরকারি কারাগার পরিদর্শক, যদি থাকে, তাহাদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বেসরকারি কারাগার পরিদর্শক;
- (ধ) পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলা পরিষদের দুইজন সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;
- (ন) জেলা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত জেলার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যদি থাকে, এর একজন প্রতিনিধি;
- (প) জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক;
- (ফ) লিগ্যাল এইড অফিসার, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

- (২) যেইসব জেলায় মেট্রোপলিটন শহর রহিয়াছে সেইসব জেলার জেলা কমিটিতে মহানগর দায়রা জজ, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারও সদস্য থাকিবেন।
- (৩) যদি কোনো জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল থাকে, তাহা হইলে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর জেলা কমিটির সদস্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় একাধিক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল থাকিলে উক্ত ট্রাইব্যুনালসমূহে কর্মরত বিচারকগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ এবং নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, সদস্য হইবেন।

- (৪) যে সকল জেলায় সিটি কর্পোরেশন রহিয়াছে সেই সকল জেলায় জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক মনোনীত দুইজন কাউন্সিলর, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঠ), (ড), (ধ) ও (ন) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ বা গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মেয়াদে স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্ত রূপ কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৬. জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অধিদপ্তর কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে যতদূর সম্ভব আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য সেবা প্রদান করা;

(গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;

(ঘ) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

(ঙ) জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;

(চ) জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত বা সুপারিশ বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(জ) বোর্ড বা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ঝ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।

(২) জেলা কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কোনো ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৭. শ্রম আদালত কমিটি

(১) যে সকল জেলায় শ্রম আদালত রহিয়াছে সে সকল জেলার শ্রম আদালতের জন্য একটি শ্রম আদালত কমিটি থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় একাধিক শ্রম আদালত থাকিলে উক্ত শ্রম আদালতসমূহের জন্য একটি শ্রম আদালত কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন শ্রম আদালত কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান, যিনি পদাধিকারবলে ইহার চেয়ারম্যান হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় একাধিক শ্রম আদালত থাকিলে উক্ত আদালতসমূহে কর্মরত বিচারকগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি চেয়ারম্যান হইবেন;

- (খ) একাধিক শ্রম আদালতের ক্ষেত্রে দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য বিচারকগণ;
- (গ) শ্রম আইনের ধারা ৩১৭ এর অধীন নিযুক্ত একজন যুগ্ম-শ্রম পরিচালক;
- (ঘ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত মহাপরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা যিনি সহকারী মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন;
- (ঙ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শ্রম আদালতের রেজিস্ট্রার;
- (চ) শ্রম আদালত আইনজীবী সমিতির সভাপতি;
- (ছ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শ্রম আইনের ধারা ২১৪ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন তালিকাভুক্ত দুইজন শ্রমিক প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;
- (জ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার শ্রমিকের কল্যাণ কিংবা শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া থাকে এইরূপ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;
- (ঝ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শ্রম আইনের ধারা ২১৪ উপ-ধারা (৭) এর অধীন তালিকাভুক্ত মালিক পক্ষের একজন প্রতিনিধি;
- (ঞ) শ্রম আদালত আইনজীবী সমিতি কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন সিনিয়র আইনজীবী, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;
- (ট) শ্রম আদালত আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সদস্য সমন্বয়ে শ্রম আদালত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে একই পদবীর একাধিক ব্যক্তি থাকিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি সদস্য হইবেন।
- (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে সদস্য পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৮. শ্রম আদালত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- (১) শ্রম আদালত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
- (ক) অধিদপ্তর কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- (খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য সেবা প্রদান করা;
- (গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;
- (ঘ) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
- (গ) শ্রম আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকায় আইনগত সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;

- (ঘ) আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতার সম্পর্কে শ্রমিকগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (ঙ) জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত বা সুপারিশ, প্রয়োজনে, বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (চ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
- (২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য শ্রম আদালত কমিটি প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করিতে পারিবে।

১৯. চৌকি আদালত কমিটি

- (১) প্রত্যেক চৌকি আদালতে অধিদপ্তরের একটি চৌকি আদালত কমিটি থাকিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলা বা উপজেলায় একাধিক চৌকি আদালত থাকিলে উক্ত চৌকি আদালতসমূহের জন্য একটি চৌকি আদালত কমিটি থাকিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন চৌকি আদালত কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-
 - (ক) চৌকি আদালতে দায়িত্বরত বিচারক, যিনি ইহার চেয়ারম্যান হইবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক চৌকি আদালতের ক্ষেত্রে উক্ত আদালতসমূহে কমরত বিচারকগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি চেয়ারম্যান হইবেন;
 - (খ) একাধিক চৌকি আদালতের ক্ষেত্রে দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য বিচারকগণ;
 - (গ) সংশ্লিষ্ট চৌকির উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
 - (ঘ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;
 - (ঙ) চৌকি আদালত আইনজীবী সমিতির সভাপতি;
 - (চ) সংশ্লিষ্ট চৌকির উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা);
 - (ছ) উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা;
 - (জ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;
 - (ঝ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;
 - (ঞ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;
 - (ট) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত অথবা সহকারী সরকারি উকিল (Government Pleader) এবং একজন অতিরিক্ত অথবা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর;
 - (ঠ) জাতীয় মহিলা সংস্থার উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান;
 - (ড) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক;
 - (ঢ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উপজেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;
 - (ণ) চৌকি আদালত আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সদস্য সমন্বয়ে চৌকি আদালত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে একই পদবীর একাধিক ব্যক্তি থাকিলে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি সদস্য হইবেন।
- (৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে সদস্য পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

২০. চৌকি আদালত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) চৌকি আদালত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) অধিদপ্তর কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
 - (খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য সেবা প্রদান করা;
 - (গ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;
 - (ঘ) মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
 - (ঙ) চৌকি আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকায় আইনগত সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;
 - (ঘ) আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চৌকি আদালতের এখতিয়ারাধীন এলাকায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
 - (ঙ) জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দরখাস্ত বা সুপারিশ, প্রয়োজনে, বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
 - (চ) বোর্ড বা জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বিশেষ কমিটি প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করিতে পারিবে।

২১. উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি

- (১) অধিদপ্তর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি একজন চেয়ারম্যান ও প্রবিধানা দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত অধিদপ্তরের উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি, সভার কার্য পদ্ধতি এবং চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা, অপসারণ, পদত্যাগ ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২২. কমিটির সভাসমূহ

- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিটিসমূহের সভা সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

- (৩) সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান উক্ত কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
- (৪) সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
- (৫) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদের শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

লিগ্যাল এইড অফিসার, প্যানেল আইনজীবী ও মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ইত্যাদি

২৩. লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট অফিসের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত করিতে পারিবে;

তবে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি বা জেলা কমিটির জন্য একাধিক লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ প্রদান করা হইলে সরকার, তাহাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কার্যপরিধি আলাদাভাবে নির্ধারণ করিয়া দিবে।

২৪. মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ, প্যানেলভুক্তি ইত্যাদি

- (১) প্রচলিত বিভিন্ন আইনের অধীনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর, ধারা ৩৭ এর বিধান সাপেক্ষে মধ্যস্থতাকারীগণকে অ্যাক্রেডিটেশন বা সার্টিফিকেট প্রদান করিবে;
- (২) অধিদপ্তর, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে মধ্যস্থতাকারী প্যানেল তৈরি করিবে। প্যানেল তৈরির সময় অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যস্থতা কার্যক্রমের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় মধ্যস্থতাকারী প্যানেলে মধ্যস্থতাকারীর সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।
- (৩) অধিদপ্তর, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অ্যাক্রেডিটেশন বা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীগণকে মধ্যস্থতা কার্যক্রমের নীতি-পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে। অ্যাক্রেডিটেশন বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোনো মধ্যস্থতাকারী ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাসের বুনয়াদী প্রশিক্ষণ ব্যতীত এই আইনের আওতায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করিতে পারিবে না।

২৫. আইনজীবী প্যানেল তৈরি

- (১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটি এই আইনের আওতায় মামলা পরিচালনার জন্য একটি করে পৃথক আইনজীবী প্যানেল তৈরি করিবে।

- (২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় সুপ্রীম কোর্ট কমিটির প্যানেলের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টে, জেলা কমিটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতে, শ্রম আদালত কমিটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতে এবং চৌকি আদালত কমিটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চৌকি আদালতে অনূন ৫(পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এরূপ আইনজীবীগণের মধ্য হইতে প্যানেল তৈরি করিবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর আওতায় প্রণীত প্রত্যেক তালিকায় অনূন এক-তৃতীয়াংশ মহিলা আইনজীবী, যদি উপযুক্ত পাওয়া যায়, রাখা হইবে।
- (৪) কোনো বিচারপ্রার্থীর আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে যদি কোনো ক্ষেত্রে, আইনগত সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটি উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো আইনজীবীকে এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিবে;
- তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীর পছন্দ, যতদূর সম্ভব, বিবেচনা করা হইবে।

২৬. কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ

- (১) অধিদপ্তর এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মীমাংসা বা মধ্যস্থতার প্রয়োজনে কিংবা লিগ্যাল এইড অফিসারকে ভূমি সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে জেলা পর্যায়ে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন সার্ভেয়ার বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে এক বা একাধিক দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিয়োগকৃত সার্ভেয়ার বা অন্য কোনো ব্যক্তি ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কারিগরি কোনো প্রতিবেদন কিংবা অন্য কোনো সহায়তা প্রদান করিলে প্রতিকার প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থা অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহার খরচ প্রদেয় হইবে এবং এরূপ খরচের পরিমাণ অধিদপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

লিগ্যাল এইড অফিসারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

২৭. লিগ্যাল এইড অফিসারের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের আওতায় লিগ্যাল এইড অফিসার মীমাংসা বা মধ্যস্থতার প্রয়োজনে উক্ত কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম বা পক্ষগণের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত এরূপ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিকে মধ্যস্থতা সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ বিষয়ে তাহাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮. লিগ্যাল এইড অফিসারের কার্যাবলি

- (১) লিগ্যাল এইড অফিসারের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
- (ক) অধিদপ্তর কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে মামলা দায়ের কিংবা মামলা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা;

- (খ) আইনগত সহায়তা প্রার্থীর আবেদন বা চাহিদা অনুযায়ী তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা বা আইনগত পরামর্শ প্রদান করা;
- (গ) আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রেরিত কোনো মামলা বা মামলার বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংসা বা মধ্যস্থতা করা;
- (ঘ) আইনগত সহায়তা প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ততা সাপেক্ষে বিরোধীয় যে বিষয়ে আপোশ-মীমাংসা কিংবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে আইনগত কোনো বাধা নেই সেরূপ বিরোধ মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;
- (ঙ) ক্ষেত্রমত বোর্ড, অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যস্থতাকারী, মধ্যস্থতাকারীর কার্যপদ্ধতি এবং মধ্যস্থতা চুক্তি বলবৎকরণ

২৯. মধ্যস্থতাকারী

এই আইনের ধারা ২৪ এর অধীন অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী এবং ধারা ২৩ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত লিগ্যাল এইড অফিসার মধ্যস্থতার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হইবে।

৩০. মধ্যস্থতাকারীর ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি

- (১) ধারা ২৪ এর অধীনে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীগণ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মধ্যস্থতার জন্য প্রেরিত যেকোনো মামলা বা মামলার বিরোধীয় বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে পারিবেন;
- (২) মধ্যস্থতার জন্য প্রেরিত যেকোনো মামলার ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যেকোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন, মধ্যস্থতাকারীগণ সেরূপ পদ্ধতিতে মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। তবে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল মধ্যস্থতার জন্য কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া না দিলে সেইক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী এই আইনের বিধান অনুসরণ করিবেন;
- (৩) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে অধিদপ্তর, বিধি দ্বারা মধ্যস্থতাকারীর কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩১. মধ্যস্থতাকারীর স্থানীয় অধিক্ষেত্র

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল মধ্যস্থতার জন্য কোনো মামলা বা বিরোধ মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণ করিবে সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী উক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক এখতিয়ারের সীমার মধ্য থেকে উহা মধ্যস্থতা করিবেন;
- তবে, পক্ষগণের সম্মতি সাপেক্ষে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে অন্য যে কোনো স্থানে মীমাংসা বা মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইবে;
- (২) যেক্ষেত্রে মামলা দায়েরের পূর্বে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এই আইনের ধারা ২৮ এর অধীনে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেয় সেক্ষেত্রে তার এখতিয়ার সমগ্র জেলা ব্যাপী নির্ধারিত হইবে।

৩২. মধ্যস্থতার সময়সীমা

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মধ্যস্থতাকারী এই অধ্যাদেশের আইনের আওতায় মধ্যস্থতার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মধ্যস্থতা কার্যক্রম

সম্পন্ন করিবে। তবে পক্ষগণের সম্মতি সাপেক্ষে মধ্যস্থতার সময়সীমা আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন বৃদ্ধি করা যাইবে।

৩৩. মধ্যস্থতাযোগ্য মামলা ও বিরোধ

- (১) এই আইনের ১ম তফসিলে বর্ণিত যেকোনো বিরোধ বা এতদসংক্রান্ত মামলা এই অধ্যাদেশের আওতায় মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে;
- (২) এই আইনের ২য় তফসিলে বর্ণিত বিরোধ বা এতদসংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা এই অধ্যাদেশের অধীনে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, আদালত বা ট্রাইব্যুনাল উক্ত তফসিলভুক্ত কোনো অপরাধ বা এতদসংক্রান্ত মামলা মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ না করিলে মধ্যস্থতাকারী উহার মীমাংসা বা মধ্যস্থতা করিতে পারিবে না।
- (৩) সরকার প্রয়োজন মনে করলে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১ম ও ২য় তফসিল সংশোধন করতে পারিবে।

৩৪. মধ্যস্থতাকারীর ফি ইত্যাদি

- (১) পক্ষগণ ভিন্নভাবে সম্মত না হইলে বা প্রবিধানে ভিন্নতর কিছু নির্ধারিত না থাকিলে মধ্যস্থতাকারী ফি বা মধ্যস্থতার ব্যয় পক্ষগণ সমানভাবে বহন করিবে।
- (২) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অধিদপ্তর, বিধি দ্বারা মধ্যস্থতাকারীর ফি এর পরিমাণ এবং ফি পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

৩৫. মধ্যস্থতা চুক্তি সম্পাদন

- (১) এই আইনের আওতায় মেডিয়েটর মধ্যস্থতার মাধ্যমে কোন মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তি করিলে উক্ত নিষ্পত্তির শর্তসমূহ চুক্তি আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;
- (২) মধ্যস্থতা চুক্তি অবশ্যই লিখিত এবং স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইবে;
- (৩) মধ্যস্থতা চুক্তি অবশ্যই পক্ষগণসহ মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে;
- (৪) মধ্যস্থতা চুক্তি মূল চুক্তিপত্রের অতিরিক্ত কোনো শর্ত বা অংশ অথবা পৃথক চুক্তি আকারে প্রণয়ন করা যাইবে;

৩৬. মধ্যস্থতা চুক্তি বলবৎকরণ

- (১) মধ্যস্থতার মাধ্যমে তৈরিকৃত, পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রতিটি চুক্তি চূড়ান্ত এবং পক্ষগণের উপর বাধ্যকর হইবে। যে কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে এরূপ চুক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে বলবৎযোগ্য হইবে।
- (২) মধ্যস্থতার ফলে উদ্ভূত সকল চুক্তি The Code of Civil Procedure, 1908 এর বিধান অনুসারে এরূপভাবে বলবৎযোগ্য হইবে যেন এটি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা রায়।
- (৩) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেরূপ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার মাধ্যমে উদ্ভূত সমঝোতা চুক্তিটি কোনো পক্ষ কর্তৃক প্রতারণা (Fraud), দুর্নীতি (Corruption), মিথ্যা বা ভূয়া পরিচয়দানের (Impersonation) মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে যেকোনো পক্ষ উক্ত চুক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

মধ্যস্থতাকারীর অ্যাক্রেডিটেশন ইত্যাদি

৩৭. মধ্যস্থতাকারীকে অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর, পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি ও তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে।

৩৮. অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন

- (১) মধ্যস্থতাকারী হতে ইচ্ছুক আবেদনকারীগণের আবেদন যাচাই বাছাই, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান বা তালিকাভুক্তির জন্য ‘অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি’ নামে একটি কমিটি থাকিবে, যা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ
- (ক) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতি হইবেন;
- (খ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;
- (গ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;
- (ঘ) সেক্রেটারি, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;
- (ঙ) মহা-পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

কমিটির সভাপতি প্রয়োজন মনে করিলে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে অ্যাক্রেডিটেশন কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি, অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া, সার্টিফিকেট প্রাপ্তির শর্তাবলি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৯. প্যানেলভুক্ত মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীর মেয়াদ

অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীগণের লাইসেন্সের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ৩ (তিন) বছর হইবে। উক্ত মেয়াদান্তে তাহাদের লাইসেন্স বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পুনরায় নবায়ন করা যাইবে।

৪০. অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীগণের লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ

অধিদপ্তর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত যেকোনো মধ্যস্থতাকারীর লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায় অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা

৪১. বাজেট

অধিদপ্তর প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে অধিদপ্তরের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

৪২. অধিদপ্তরের তহবিল

- (১) লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর তহবিল নামে অধিদপ্তরের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-
 - (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
 - (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
 - (গ) কোনো বিদেশী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
 - (ঘ) অধিদপ্তরের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা এবং
 - (ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক অন্য যে কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।
- (২) তহবিলের অর্থ অধিদপ্তরের নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।
- (৩) এই তহবিল হইতে, প্রয়োজন অনুসারে, ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি, চৌকি আদালত কমিটিকে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।
- (৪) তহবিলের অর্থ হইতে সরকারের নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং কমকর্তা-কর্মচারিগণের বেতন-ভাতা, পারিশ্রমিক, সম্মানি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে

৪৩. সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটির তহবিল

- (১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটি বা কমিটিসমূহের নামে পৃথক একটি করে তহবিল থাকিবে এবং উক্ত তহবিলসমূহে বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ, কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।
- (২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটির তহবিলের অর্থ রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের নিকটবর্তী কোনো শাখায় জমা রাখা হইবে।
- (৩) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সদস্য সচিব ও চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অপর একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে। জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটি বা কমিটিসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।
- (৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিল হইতে মঞ্জুরিকৃত আবেদন বা দরখাস্ত অনুযায়ী আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

৪৪. হিসাব ও অডিট

- (১) বোর্ড, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং শ্রম আদালত ও চৌকি আদালত কমিটি উহাদের আয়-ব্যয়ের হিসাববহি প্রচলিত আইন অনুসরণক্রমে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে;
- (২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর অধিদপ্তরের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও অধিদপ্তরের নিকট পেশ করিবেন;
- (৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অধিদপ্তরের সকল রেকর্ড দলিল-দস্তাবেজ নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত

অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং যে কোনো সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায় বিবিধ

৪৫. আইনগত সহায়তার জন্য আবেদন

- (১) এই আইনের অধীন আইনগত সহায়তার জন্য সকল আবেদন ক্ষেত্রমত সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।
- (২) এই আইনের অধীন কোনো আবেদন বা দরখাস্ত জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি বা চৌকি আদালত কমিটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে উহা মঞ্জুরির জন্য সংক্ষুব্ধ বিচারপ্রার্থী উক্তরূপ সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৪৬. দলিলপত্র, কাগজাদি, ইত্যাদির কপি সরবরাহ

আইনগত সহায়তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী বরাবরে আদালত, কোর্ট ফি ছাড়া, বিনামূল্যে মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট কাগজাদি, দলিলপত্র, ইত্যাদির কপি সরবরাহ করিবে।

৪৭. প্রতিবেদন

- (১) সরকার অধিদপ্তরের নিকট হইতে যে কোনো সময় উহার যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং অধিদপ্তর উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।
- (২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়, পদ্ধতি ও ফরমে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, শ্রম আদালত কমিটি এবং চৌকি আদালত কমিটি উহার সম্পাদিত কার্যাবলির খতিয়ান সম্বলিত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৮. লিগ্যাল এইড অফিসার কে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান

লিগ্যাল এইড অফিসার এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা কোনো ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষকে সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং তদানুসারে সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

৪৯. সরকারি কর্মচারি

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা কর্মচারিগণ এই আইন বা তৎঅধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী কার্য করিবার সময়, তাহার পক্ষে বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সরকারি কর্মচারি বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫০. সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ

এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে (in good faith) কৃত কোনো কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য, মহা-পরিচালক বা অধিদপ্তরের অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৫১. অসুবিধা দূরীকরণ

এই আইনের কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান ও উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৫২. বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষমতা

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে;
- (২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (৩) এই ধারার অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, মহাপরিচালক, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির আলোকে প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশ ও পরিপত্র জারি করিতে পারিবে।
- (৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া অধিদপ্তর তফসিলে বর্ণিত বিষয়সমূহের যে কোনো অথবা সকল বিষয়ে এবং যে সকল বিষয় প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সেই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়ন করিবে।

৫৩. ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

৫৪. রহিতকরণ ও হেফাজত

- (১) আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল;
- (২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-
 - (ক) কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
 - (খ) গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই;

- (গ) প্রণীত আদেশ, নির্দেশাবলি বা প্রজ্ঞাপন এই আইনের অধীন নূতনভাবে প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বা, ক্ষেত্রমত, বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ পূর্বের ন্যায় এমনভাবে চলমান, অব্যাহত ও কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত বা জারি হইয়াছে।
- (৩) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বিলুপ্ত হইবে, এবং বিলুপ্ত সংস্থার-
- (ক) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বিশেষ অধিকার এবং ভূমি, ইমারত, নগদ স্থিতি, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ এবং সকল হিসাববহি, নিবন্ধনবহি, নথিপত্রসহ সকল দলিলপত্র অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে; এবং
- (খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে অধিদপ্তরের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম তফসিল

১. দেওয়ানি প্রকৃতির যে কোনো মোকদমা বা বিরোধ;
২. চুক্তি সংক্রান্ত যে কোনো মোকদমা বা বিরোধ;
৩. বাণিজ্যিক লেনদেন হতে সৃষ্ট যে কোনো মোকদমা বা বিরোধ;
৪. পারিবারিক আদালত আইন ২০২৩ এর অধীন পারিবারিক মোকদমাসমূহ;
৫. বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ এর অধীন মোকদমাসমূহ;
৬. The Partition Act, 1893 এর অধীন বন্টন মোকদমাসমূহ;
৭. The State Acquisition & Tenancy Act, 1950 এর ধারা ৯৬ এর অধীন অগ্রক্রয়ের দরখাস্তসমূহ;
৮. Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 এর ধারা ২৪ এর অধীন অগ্রক্রয়ের দরখাস্তসমূহ;
৯. মুসলিম শরীয়া আইনের অধীন অগ্রক্রয়ের মোকদমাসমূহ;
১০. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ১২, ১৩, ২১, ২১ক, ২২ ও ২৩ এর অধীন মোকদমাসমূহ;
১১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২১০ অনুযায়ী উত্থিত শিল্প বিরোধসমূহ;
১২. পিতা-মাতার ভরনপোষণ আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ অনুসারে পিতা-মাতার ভরনপোষণ সংক্রান্ত দাবি;
১৩. ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন ২০১০ এর ধারা ৩৯ অনুযায়ী শিল্প বিরোধ এবং ধারা ৪৩ অনুযায়ী ধর্মঘট বা লক আউট;
১৪. অর্থঋণ আদালত ২০০৩ এর ধারা ২২ ও ২৩ অনুসারে অর্থঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিসমূহ;
১৫. দেউলিয়া বিষয়ক আইন ১৯৯৭ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী দেনাদার ও দেনার দায় মেটানো সংক্রান্ত বিষয়াদি

দ্বিতীয় তফসিল

১. The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ৩৪৫ এর অধীন আপোশযোগ্য ফৌজদারি অপরাধসমূহ;

২. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর অধীন পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত অপরাধসমূহ;
৩. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
৪. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন ধারা ৩২, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ এর অপরাধসমূহ;
৫. বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭ এবং ৪০ এর অধীন অপরাধসমূহ;
৬. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬৬, ৭২, ৭৫, ৮৭, ৮৯ ও ৯২ এর অধীন অপরাধসমূহ;
৭. ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭, ৯, ১০ ও ১৩ এর অধীন অপরাধসমূহ।

পরিশিষ্ট ৬

কমিশনের তিন জন সদস্যের ভিন্নমত

তারিখঃ ২৯/০৩/২০২৫

মাননীয় কমিশন প্রধান
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।

বিষয়ঃ কমিশন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন বিগত ১২/১২/২০২৪ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা বরাবর প্রেরিত প্রাথমিক প্রতিবেদনে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রকাশ করেছে এবং কমিশন চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সামগ্রিক বিষয়ের উপর বিস্তারিত রূপরেখা দেয়ার কাজ করেছে। কমিশনের কাঠামো অনুসারে অ্যাটর্নিদের জন্য পৃথক একটি সার্ভিস গঠিত হবে এবং জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের ন্যায় তাদের পৃথক বেতন কাঠামো হবে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগ প্রদান করা হবে। তাছাড়া হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্যদের জন্য সুযোগ থাকবে। এ বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে যা ইতোমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে। অপরদিকে প্রাথমিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার-কর্মবিভাগে নিয়োজিত জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের আনুপাতিক হার উল্লেখ করা হয়নি।

উপরোক্ত বিষয়ে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী (১) বিচারপতি ফরিদ আহমদ শিবলী (২) হাসদার হোসেন এবং (৩) সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, সদস্য- বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, গত ২৩/০১/২০২৫ তারিখে আমাদের লিখিত মতামত মাননীয় কমিশন প্রধান বরাবর প্রদান করি যা, কমিশনের সচিব গত ২৬/০১/২০২৫ তারিখে গ্রহণ করেন।

উল্লিখিত মতামতের ধারাবাহিকতায় আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ একই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের মতামত পুনরায় ব্যক্ত করছিঃ

১. অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধান সংশোধন

১.১ আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। তবে, প্রত্যাখ্যাত অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োজিত সদস্যদের যোগ্যতা, কালের মান ও দক্ষতাসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ও



মূল্যায়ন না করে উক্ত সার্ভিসের সদস্যদের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ মুহূর্তে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন তথা সংবিধান সংশোধনের যে কোনো ধরনের প্রস্তাব প্রেরণ করা সমীচীন হবে না। কারণ অ্যাটর্নি সার্ভিস অস্তিত্বমান হওয়ার পূর্বেই উক্ত সার্ভিসের সদস্যগণকে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে একটি অপরিশুদ্ধ প্রচারা।

১.২ সরকারি কর্ম কমিশনের পরিবর্তে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্য নিয়োগ এবং এর কার্যপরিধি বৃদ্ধি করতঃ ‘জিণ্ডাল এন্ড বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন’ নামকরণ কোনো অবস্থাতেই বাস্তবসম্মত নয়। সর্বোপরি এতদুপ উদ্যোগ মাসনার হোসেন সামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অংশীদার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপন্থী।

১.৩ বিচার-কর্মবিভাগে নিয়োজিত জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্যগণ সরকার পক্ষের আইনজীবী হিসেবে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবেন। উভয়ের পদমর্যাদা, বেতন কাঠামো এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কখনোই একই রূপ বা একই ধরনের হতে পারে না। সমান্তরাল কাঠামোবিশিষ্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হলে দেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় তা কার্যকর ও টেকসই হবে না।

১.৪ আমরা মনে করি প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসকে এ মুহূর্তে সাংবিধানিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার নূনতম যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। জনমত জরিপ বা অংশীজনের মতবিনিময় সভায় এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। নিঃসন্দেহে এতদুপ অন্তর্ভুক্তি আইন ও বিচারবিভাগে নানাবিধ সংকট সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের সংবিধানে অ্যাটর্নি সার্ভিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। একটি সার্ভিস সৃষ্টি হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি নিরীক্ষণ, নিয়োগকৃত সদস্যদের যোগ্যতা, কাজের মান ও দক্ষতা মূল্যায়ন না করে এটি অস্তিত্বমান হওয়ার পূর্বেই সংবিধানের মত দেশের সর্বোচ্চ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা আদৌ সমীচীন হবে না।

১.৫ সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমাদের মতামত হলো, ২০০৮ সালে তৎকালীন তথ্যাবধায়ক সরকারের আমলে অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি হয়েছিল, সেটির কাঠামো ও নিয়োগ বিধান অনুসরণ করে অ্যাটর্নি সার্ভিসের নতুন আইন প্রণয়ন করা হলে তা অধিকতর সমন্বয়যোগ্য ও কার্যকর হবে।

২. হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ

২.১ হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণ সবসময় উপেক্ষিত হয়ে আসছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে ৯ খণ্ড মিলে মোট ৯২ জন অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬২ জন আইনজীবী এবং ৩০ জন বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য। অর্থাৎ বিগত ১৫ বছরে নিয়োগকৃত বিচারকের মধ্যে বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণের মধ্য হতে নিয়োগ হয়েছে মাত্র ৩৩%। এটি স্পষ্টতই একটি বৈষম্য। এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট মতামত হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেট এবং বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণের অনুপাত ৫০:৫০ নির্ধারণ করতে হবে।

২.২ হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য কম হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এবূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আপীল বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের মধ্যে অদক্ষতা আদ্যাদির কেউই থাকেন না। আপীল বিভাগকে কোনো অবস্থাতেই বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যশূন্য করা সমীচীন হবে না। এবূপ পরিস্থিতি তৈরি হলে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে কর্মরত বিচার-কর্মবিভাগের ন্যূনতম একজন সদস্যকে আপীল বিভাগে নিয়োগের বিধান অধ্যাদেশে সচিবশিত করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত বিবরণসমূহ কমিশনের বিভিন্ন সভায় আমরা উপস্থাপন করেছি এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতা তুলে ধরেছি। বর্তমানে আমরা লিখিতভাবে এই বিষয়ে পুনরায় মতামত ব্যক্ত করছি।

৩. সুপারিশ

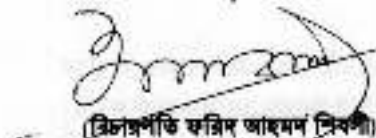
১. ২০০৮ সালে অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী অ্যাটর্নি সার্ভিস অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি হয়েছিল, সেটির কাঠামো ও নিয়োগ বিধান অনুসরণ করে অ্যাটর্নি সার্ভিসের নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

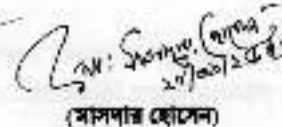
২. প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগকৃত সদস্যদের যোগ্যতা, কাজের মান ও দক্ষতাসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন না করে উক্ত সার্ভিসের সদস্যদের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ যুগান্তে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন তথা বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনের কোনো ধরনের প্রস্তাব প্রেরণ করা সমীচীন হবে না।

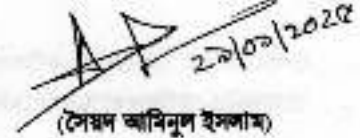
৩. সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৪. হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ ক্ষেত্রে এ্যাকডেমিক এবং বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের অনুপাত ৫০:৫০ নির্ধারণ করতে হবে।
৫. হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে কর্মরত বিচার-কর্মবিভাগের ন্যূনতম একজন সদস্যকে সর্বদা আপীল বিভাগে নিয়োগের বিধান প্রত্যাবর্তিত অধ্যাদেশে সন্নিবেশিত করতে হবে।
৬. পৃথক জ্যাজিস সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা যেন জেলা পর্যায়ে বিচারকদের সমান বা বেশি না হয় বা উক্ত সার্ভিসের মাধ্যমে বিচারকদের ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ না হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের উপরোক্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ কমিশনের প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করার অনুরোধ করছি।


(মিল্লুপতি ফরিদ আহমদ শিবগী)
সদস্য
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন।


(মাসদার হোসেন)
সদস্য
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন।


(সৈয়দ আবদুল ইসলাম)
সদস্য
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন।

পরিশিষ্ট ৭
প্রশ্নমালা: সাধারণ নাগরিক

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় আপনি কোন ভাষায় চান?

- ☐ বাংলা
☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. আদালতের রায় আপনি কতটুকু বুঝতে পারেন?

- ☐ আদালতের রায় সহজে বুঝা যায়
☐ আদালতের রায় দুর্বোধ্য

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
☐ নারীবান্ধব নয়
☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত
☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. আদালতের কর্মচারীদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ তারা সৎ এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন
☐ তারা ঘুষ চান
☐ তারা বিলম্ব করেন
☐ তার হয়রানি করেন

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. ঢাকার বাইরেও হাইকোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?

- ☐ প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ হাইকোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান আদালত ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাপ্ত কতটুকু অনুকূল?

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাপ্ত জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাপ্তে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাপ্তে অপরিস্রব

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্কে কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. আদালত কক্ষ কতটুকু অনুকূল? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালত কক্ষ মামলার পক্ষ, সাক্ষী, আইনজীবী, বিচারক সবার জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত কক্ষে অনেক ভীড়
- ☐ মামলার পক্ষ কিংবা সাক্ষীদের জন্য আদালত কক্ষ অনুকূল নয়
- ☐ আদালত কক্ষে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই
- ☐ আদালত কক্ষে নিরাপত্তার অভাব আছে

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. আদালতের রায় বাস্তবায়ন নিয়ে আপনার মতামত কী? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রায় খুব সহজে বাস্তবায়িত হয়
- ☐ রায় বাস্তবায়িত হয় না
- ☐ রায় বাস্তবায়িত হতে অনেক সময় লাগে
- ☐ রায় বাস্তবায়নে হয়রানির শিকার হতে হয়
- ☐ রায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

১৭. মামলার আইনজীবী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আইনজীবী সঠিক ভাবে তার দায়িত্ব পালন করেন
- ☐ আইনজীবী মামলা পরিচালনায় অবহেলা করেন
- ☐ আইনজীবী অযথা সময় নষ্ট করেন
- ☐ আইনজীবী বেশি টাকা চান
- ☐ আইনজীবী সঠিকভাবে মামলা সম্পর্কে অবহিত করেন না

অন্য কোন মন্তব্য:

১৮. মামলার সাক্ষী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলার সাক্ষী ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট
- ☐ কেউ সহজে সাক্ষী হতে চায় না
- ☐ আইনজীবী সময় মতো সাক্ষী হাজির করতে পারেন না
- ☐ অনেক সময় সাক্ষীদের খুঁজে পাওয়া যায় না

অন্য কোন মন্তব্য:

১৯. মামলা ও আদালতের কাজকর্ম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান কতটুকু?

- ☐ আমার মোটামুটি ধারণা আছে
- ☐ আমার ভাল ধারণা আছে
- ☐ আমি একদমই বুঝি না

অন্য কোন মন্তব্য:

২০. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সংস্কারে আপনার কোন প্রস্তাব থাকলে লিখুন:

পরিশিষ্ট ৮
প্রশ্নমালা: বিজ্ঞ বিচারক

প্রশ্নমালা: প্রথম অংশ

অনুগ্রহ করে নিচের বিবৃতিগুলোর সাথে আপনি কতটুকু একমত বা একমত নন তা নির্দেশ করুন। নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড অনুসারে এমনভাবে বৃত্ত ভরাট করুন যাতে আপনার মতামত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণঃ একেবারেই একমত না হলে ①, সম্পূর্ণ একমত হলে ⑩ এবং নিরপেক্ষ হলে ⑤ এর বৃত্ত ভরাট করুন।

	একেবারেই একমত নই					সম্পূর্ণ একমত				
১.	বর্তমানে বিচারকরা যেকোন প্রভাবমুক্ত থেকে শুধুমাত্র আইন ও বিবেক অনুসারে বিচার করতে পারেন:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২.	বিচারযোগ্য যেকোন আইনি বিষয় (যেমন: টর্ট) নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৩.	বিচার প্রক্রিয়ায় নির্বাহী বিভাগের অযাচিত হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৪.	বিচারকদের প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা পর্যাপ্ত:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৫.	বিচারকদের প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা কার্যকর:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৬.	বিচারিক কার্যক্রমে আধুনিক বিষয়াদি যেমন, ফরেনসিক সায়েন্স, ডিজিটাল এভিডেন্স, মামলা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৭.	বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আদালতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা পর্যাপ্ত:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৮.	এজলাসের ভৌত অবকাঠামো ও সরঞ্জাম আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৯.	আদালতে ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা সন্তোষজনক:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১০.	কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সংখ্যা পর্যাপ্ত:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১১.	কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১২.	বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১৩.	বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট:									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

১৪.	বিচারকদের বদলির ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ স্বাধীন:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১৫.	বিচারকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ স্বাধীন:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১৬.	বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১৭.	বিচারিক বিষয়ে অধঃস্তন আদালত উচ্চ আদালতের রায় ও আদেশ সঠিকভাবে অনুসরণ করে:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১৮.	মাসদার হোসেন মামলার নির্দেশনা সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
১৯.	বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন-বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন/নির্বাহী বিভাগ বিচারকদের মতামত গ্রহণ করে:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২০.	বিচার বিভাগের জন্য বর্তমান বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২১.	বিচারকদের বর্তমান বেতন কাঠামো সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২২.	বিচারকদের আবাসন ব্যবস্থা সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২৩.	বিচারকদের যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২৪.	আদালতের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২৫.	আদালত ও বিচারকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২৬.	আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ও নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২৭.	আদালতের সার্বিক অবস্থা নারী বিচারকদের জন্য অনুকূল:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২৮.	আদালত পরিচালিত মেডিয়েশন কার্যক্রম সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
২৯.	পারিবারিক আদালতের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৩০.	বিচারক-আইনজীবীর মধ্যকার অপ্রীতিকর ঘটনা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৩১.	আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
৩২.	অধঃস্তন আদালতের উপর জেলা জজ এবং হাইকোর্টের নজরদারি সন্তোষজনক:	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

প্রশ্নমালা: দ্বিতীয় অংশ

নিচের প্রশ্নমালার উত্তরে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে এবং আপনার মন্তব্য দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন:

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার

- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় কোন ভাষায় হলে বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল?

- ☐ বাংলা
- ☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
- ☐ নারীবান্ধব নয়
- ☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত
- ☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
- ☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে
- ☐ সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. সরকারি আইনজীবী (পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

- ☐ বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক
- ☐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত
- ☐ উপরের দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ তারা সং এবং সঠেষ্টি সাহায্য করেন
- ☐ তারা ঘুষ চান
- ☐ তারা বিলম্ব করেন
- ☐ তার হয়রানি করেন

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের নিয়োগ কিভাবে হওয়া উচিত?

- ☐ জেলা জজ নিয়োগ দেবেন
- ☐ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে
- ☐ আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. ঢাকার বাইরেও হাইকোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?

- ☐ প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ হাইকোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান আদালত ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাপ্ত কতটুকু অনুকূল?

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাপ্ত জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাপ্তে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাপ্তে অপরিচ্ছন্ন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. ঘন ঘন মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তনে কার ভূমিকা বেশি বলে আপনি মনে করেন?

- ☐ আইনজীবী
- ☐ বিচারক
- ☐ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ
- ☐ মামলার পক্ষ
- ☐ বর্তমানে প্রচলিত মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অন্য কোন মন্তব্য:

১৭. দেওয়ানী মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণপূর্বক দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে কিরূপ পদক্ষেপ প্রয়োজন?

- ☐ দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন
- ☐ অধিক সংখ্যক আদালত সৃষ্টি
- ☐ পুরনো দেওয়ানী আইনসমূহের সংস্কার
- ☐ আইনজীবীর মানসিকতার পরিবর্তন
- ☐ বিচারকের মানসিকতার পরিবর্তন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৮. ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে কিরূপ পদক্ষেপ প্রয়োজন?

- ☐ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র তদন্ত সংস্থার সৃষ্টি
- ☐ অধিক সংখ্যক আদালত সৃষ্টি
- ☐ ফৌজদারী আইনের সংস্কার
- ☐ সরকারি স্বাক্ষী হাজিরের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বাড়াতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

১৯. আদালতের অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কিরূপ?

- ☐ পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই
- ☐ বরাদ্দ মোটামুটি আছে, তবে সময় মতো পাওয়া যায় না
- ☐ প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ অতি নগণ্য
- ☐ বরাদ্দ চাইলেও পাওয়া যায় না

অন্য কোন মন্তব্য:

২০. বর্তমানে বিচারকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন

- ☐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোটামুটি পর্যাপ্ত
- ☐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত
- ☐ অপর্যাপ্ত নিরাপত্তার কারণে বিচারকগণ হুমকির শিকার হন
- ☐ বিচারক ও আদালতের নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

২১. আপনার অন্য কোন মতামত:

পরিশিষ্ট ৯
প্রশ্নমালা: বিজ্ঞ আইনজীবী

প্রশ্নমালা: প্রথম অংশ

অনুগ্রহ করে নিচের বিবৃতিগুলোর সাথে আপনি কতটুকু একমত বা একমত নন তা নির্দেশ করুন। নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড অনুসারে এমনভাবে বৃত্ত ভরাট করুন যাতে আপনার মতামত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণঃ একেবারেই একমত না হলে ①, সম্পূর্ণ একমত হলে ⑩ এবং নিরপেক্ষ হলে ⑤ এর বৃত্ত ভরাট করুন।

	একেবারেই একমত নই	সম্পূর্ণ একমত
১. বর্তমানে বাংলাদেশে অধঃস্তন আদালতের আইনজীবী নিবন্ধনের শর্তাবলি সন্তোষজনক:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
২. বর্তমানে বাংলাদেশে অধঃস্তন আদালতের আইনজীবী নিবন্ধন প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
৩. বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের আইনজীবী নিবন্ধনের শর্তাবলি সন্তোষজনক:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
৪. বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের আইনজীবী নিবন্ধন প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
৫. বর্তমানে বাংলাদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণ বিষয়ে তদন্ত/ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া সন্তোষজনক:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
৬. বিচারক-আইনজীবীর মধ্যকার অপ্রীতিকর ঘটনা দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ সন্তোষজনক:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
৭. আদালত ও জনবান্ধব আইনজীবী তৈরিতে বর্তমান আইন শিক্ষা কাঠামো কার্যকর:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
৮. আইনজীবী নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ এবং আচরণগত শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভূমিকা সন্তোষজনক:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
৯. বার এসোসিয়েশনগুলো আইনজীবীদের পেশাগত উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
১০. বিচারিক কার্যক্রমে আধুনিক বিষয়াদি যেমন, ফরেনসিক সায়েন্স, ডিজিটাল এভিডেন্স, মামলা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
১১. আদালতের পরিবেশ এবং আইনপেশা নারীবান্ধব:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
১২. বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আদালতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা পর্যাপ্ত:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	
১৩. এজলাসের ভৌত অবকাঠামো ও সরঞ্জাম আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	

১৪. আদালতে ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা সন্তোষজনক:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
১৫. আদালতের সাক্ষ-প্রমাণ, নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি নিরাপদ:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
১৬. আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
১৭. আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সন্তোষজনক:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
১৮. আদালতে বিচারক সংখ্যা সন্তোষজনক:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
১৯. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সংখ্যা পর্যাপ্ত:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
২০. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

প্রশ্নমালা: দ্বিতীয় অংশ

নিচের প্রশ্নমালার উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে এবং আপনার মন্তব্য দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন:

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় কোন ভাষায় হলে বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল?

- ☐ বাংলা
- ☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
- ☐ নারীবান্ধব নয়
- ☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত
- ☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
- ☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে
- ☐ সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. সরকারি আইনজীবী (পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

- ☐ বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক
- ☐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত
- ☐ উপরের দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. আদালতের কর্মচারীদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ তারা সৎ এবং সঠেষ্ঠ সাহায্য করেন
- ☐ তারা ঘুষ চান
- ☐ তারা বিলম্ব করেন
- ☐ তার হয়রানি করেন

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. ঢাকার বাইরেও হাই কোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?

- ☐ প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাই কোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাই কোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ হাই কোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান আদালত ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাপ্ত কতটুকু অনুকূল? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাপ্ত জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই

- ☐ আদালত প্রাপ্তগে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাপ্তগে অপরিচ্ছন্ন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্কে কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. ঘন ঘন মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তনে কার ভূমিকা বেশি বলে আপনি মনে করেন?

- ☐ আইনজীবী
- ☐ বিচারক
- ☐ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ
- ☐ মামলার পক্ষ
- ☐ বর্তমানে প্রচলিত মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. আপনার মতে মামলার বিলম্ব/দীর্ঘসূত্রিতার কারণ কী?

১৭. সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য আইনজীবীদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৮. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের বদলির বিধান থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কি?

- ☐ হ্যাঁ
- ☐ না

অন্য কোন মন্তব্য:

১৯. আদালতের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে আপনার কোন পরামর্শ থাকলে লিখুন:

୨୦. ଆପନାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତାମତ:

--

পরিশিষ্ট ১০
প্রশ্নমালা: সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী

প্রশ্নমালা: প্রথম অংশ

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন:

১. সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী নিবন্ধের শর্তাবলি সন্তোষজনক কি?

সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী নিবন্ধের প্রক্রিয়া সন্তোষজনক কি?

২. হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক সংখ্যা কি সন্তোষজনক?

৩. আপিল বিভাগে বিচারক সংখ্যা কি সন্তোষজনক?

৪. হাইকোর্ট বিভাগে বেঞ্চগঠন প্রক্রিয়া কি একটি নীতিমালার অধীনে হওয়া উচিত?

৫. আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা প্রকাশের বর্তমান প্রক্রিয়া কি সন্তোষজনক?

৬. আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা প্রকাশের বর্তমান প্রক্রিয়ার উন্নয়নে আপনার কোন পরামর্শ থাকলে লিখুন:

৭. হাইকোর্টে বর্তমানে প্রচলিত মেনশন সিস্টেম কি সন্তোষজনক?

৮. ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে মেনশন স্লিপ দাখিলের প্রয়োজন আছে কি?

৯. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের (ইন্টারিম অর্ডার) মেয়াদবৃদ্ধির জন্য ডিজিটাইজেশন প্রয়োজন আছে কি?

১০. মোশন বেঞ্চে মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানির প্রয়োজন আছে কি?

১০. লিখিত আদেশ/রায় প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা উচিত কি?

১১. আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতের স্থিতিবস্থার আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আরো নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত কি?

১২. বিচারকদের বিষয়ে সঙ্গত অভিযোগ জানানোর কোন স্থায়ী ও সহজ প্রক্রিয়া থাকা উচিত কি?

১৩. সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণ বিষয়ে তদন্ত/ব্যবস্থাগ্রহণ প্রক্রিয়া সন্তোষজনক কি?

১৪. বিচারক-আইনজীবী অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিরসনে বার এসোসিয়েশন/কাউন্সিল যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি?

১৫. সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন আইনজীবীদের পেশাগত উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে কি?

১৬. আইনজীবী নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ এবং আচরণগত শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভূমিকা কি সন্তোষজনক?

১৭. সুপ্রিম কোর্টে মামলার জট কমাতে আপনার সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব থাকলে লিখুন:

১৮. সুপ্রিম কোর্টের পরিবেশ এবং আইনপেশা নারীবান্ধব কি?

১৯. বিচারিক কার্যক্রমে আধুনিক বিষয়াদি যেমন, ফরেনসিক সায়েন্স, ডিজিটাল এভিডেন্স, মামলা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর যথেষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি?

২০. এজলাস কি আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

২১. সুপ্রিম কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক কি?

২২. আদালতের সাক্ষ্য-প্রমাণ, নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি কতটুকু নিরাপদ?

প্রশ্নমালা: দ্বিতীয় অংশ

নিচের প্রশ্নমালার উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে এবং আপনার মন্তব্য দিয়ে আপনার মতামত প্রকাশ করুন:

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় কোন ভাষায় হলে বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল?

- ☐ বাংলা
- ☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
- ☐ নারীবান্ধব নয়
- ☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত
- ☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
- ☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
- ☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে
- ☐ সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. সরকারি আইনজীবী (এটর্নি, পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

- ☐ বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক
- ☐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত
- ☐ উপরের দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ তারা সং এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন
- ☐ তারা ঘুষ চান
- ☐ তারা বিলম্ব করেন
- ☐ তার হয়রানি করেন

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. ঢাকার বাইরেও হাইকোর্ট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন কী?

- ☐ প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ মামলা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বেঞ্চ থাকা উচিত
- ☐ হাইকোর্ট বেঞ্চ শুধু ঢাকাতেই থাকা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আদালতের ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাপ্ত কতটুকু অনুকূল? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাঙ্গণ অপরিচ্ছন্ন

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্কে কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. ঘন ঘন মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তনে কার ভূমিকা বেশি বলে আপনি মনে করেন?

- ☐ আইনজীবী
- ☐ বিচারক
- ☐ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ
- ☐ মামলার পক্ষ
- ☐ বর্তমানে প্রচলিত মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. আপনার মতে মামলার বিলম্ব/দীর্ঘসূত্রিতার কারণ কী?

১৭. সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য আইনজীবীদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১৮. সুপ্রিম কোর্টের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে আপনার কোন পরামর্শ থাকলে লিখুন:

১৯. আপনার অন্য কোন মতামত:



পরিশিষ্ট ১১
প্রশ্নমালা: সহায়ক কর্মচারি

১. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার অভিমত:

- ☐ বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ আংশিকভাবে স্বাধীন
- ☐ বিচার বিভাগ একেবারেই স্বাধীন নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

২. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের উপর শাসন/নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে
- ☐ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে
- ☐ সর্বস্তরের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অপসারণ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে হবে
- ☐ বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করতে হবে
- ☐ স্থায়ী ও স্বতন্ত্র এটর্নি ও প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ আদালতে যেতে কী করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই
- ☐ বিচার ব্যবস্থা ভালো
- ☐ আদালতে যাওয়া ব্যয়বহুল
- ☐ আদালতের কার্যক্রম হয়রানিমূলক
- ☐ রায় পেতে অনেক সময় লাগে
- ☐ বিচার ব্যবস্থা জটিল

অন্য কোন মন্তব্য:

৪. আপনি কেমন বিচার ব্যবস্থা চান? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ কম সময়ে বিচার
- ☐ অল্প খরচে বিচার
- ☐ পক্ষপাতহীন বিচার
- ☐ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা
- ☐ আদালতের বাইরে বিরোধ মীমাংসার উপর জোর দেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৫. আদালতের নথিপত্র/আদেশ/রায় কোন ভাষায় হলে বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল?

- ☐ বাংলা
☐ ইংরেজি

অন্য কোন মন্তব্য:

৬. নারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কেমন?

- ☐ নারীবান্ধব
☐ নারীবান্ধব নয়
☐ নারীবান্ধব হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন

অন্য কোন মন্তব্য:

৭. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য কী ধরনের সংস্কার দরকার বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) কর্মসূচিকে আরো শক্তিশালী, সম্প্রসারিত ও কার্যকর করা উচিত
☐ দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

৮. মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে কী করা উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ মামলা গ্রহণের সময় বিচারক এবং পুলিশকে আরো সতর্ক হতে হবে
☐ এই ধরনের মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে
☐ এই ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
☐ ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে
☐ সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করতে হবে

অন্য কোন মন্তব্য:

৯. সরকারি আইনজীবী (পিপি, জিপি ইত্যাদি) কিভাবে নিয়োগ করা উচিত?

- ☐ বর্তমানে যেভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটাই বহাল থাকুক
☐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস চালু করা উচিত
☐ উপরের দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১০. আপনার দায়িত্ব পালনে প্রধান অন্তরায় কী (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ পর্যাপ্ত দাপ্তরিক উপকরণ নেই
☐ মামলার সংখ্যা খুব বেশি
☐ মামলার পক্ষদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর চেষ্টা

- ☐ দপ্তরে স্থান সংকুলান হয় না
- ☐ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব
- ☐ নিরাপত্তার অভাব
- ☐ সমন্বয়ের অভাব
- ☐ অপ্রতুল কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ সংখ্যায় অপ্রতুল

অন্য কোন মন্তব্য:

১১. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের নিয়োগ কিভাবে হওয়া উচিত?

- ☐ জেলা জজ নিয়োগ দেবেন
- ☐ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে
- ☐ আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে

অন্য কোন মন্তব্য:

১২. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান আদালত ব্যবস্থা কতটুকু সহায়ক?

- ☐ সহায়ক
- ☐ মোটামুটি সহায়ক
- ☐ একদমই সহায়ক নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৩. বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালত প্রাপ্ত কতটুকু অনুকূল?

- ☐ আদালত বিচারপ্রার্থীদের জন্য অনুকূল
- ☐ আদালত প্রাপ্ত জনাকীর্ণ
- ☐ বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতে পর্যাপ্ত স্থান নেই
- ☐ আদালত প্রাপ্তে নিরাপত্তার অভাব আছে
- ☐ আদালত প্রাপ্ত অপরিস্ফুট

অন্য কোন মন্তব্য:

১৪. ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আদালতের সম্পর্কে কেমন হওয়া উচিত? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার উপর আদালতের তত্ত্বাবধান থাকা উচিত
- ☐ প্রসিকিউশন সার্ভিসের লিখিত মতামত না নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনভাবেই অভিযোগ পত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন না
- ☐ ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী সংস্থার উপর প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান থাকবে
- ☐ মিথ্যা/হয়রানিমূলক মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত

অন্য কোন মন্তব্য:

১৫. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আপনার অভিমত কী?

- ☐ প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত
- ☐ প্রশিক্ষণ হয় না বললেই চলে
- ☐ প্রশিক্ষণ অপরিপূর্ণ

অন্য কোন মন্তব্য:

১৬. আদালতের সাক্ষ্য-প্রমাণ, নথিপত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি কতটুকু নিরাপদ?

- ☐ পুরোপুরি নিরাপদ
- ☐ মোটামুটি নিরাপদ
- ☐ একদমই নিরাপদ নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৭. এজলাস কতটুকু নিরাপদ?

- ☐ পুরোপুরি নিরাপদ
- ☐ মোটামুটি নিরাপদ
- ☐ একদমই নিরাপদ নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

১৮. ঘন ঘন মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তনে কার ভূমিকা বেশি বলে আপনি মনে করেন?

- ☐ আইনজীবী
- ☐ বিচারক
- ☐ কোর্ট সাপোর্ট স্টাফ
- ☐ মামলার পক্ষ
- ☐ বর্তমানে প্রচলিত মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

অন্য কোন মন্তব্য:

১৯. কোর্ট সাপোর্ট স্টাফদের সাথে আইনজীবী সহকারীদের সম্পর্ক কেমন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

- ☐ সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক
- ☐ দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক
- ☐ অসহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক
- ☐ পারস্পরিক সন্দেহমূলক সম্পর্ক

অন্য কোন মন্তব্য:

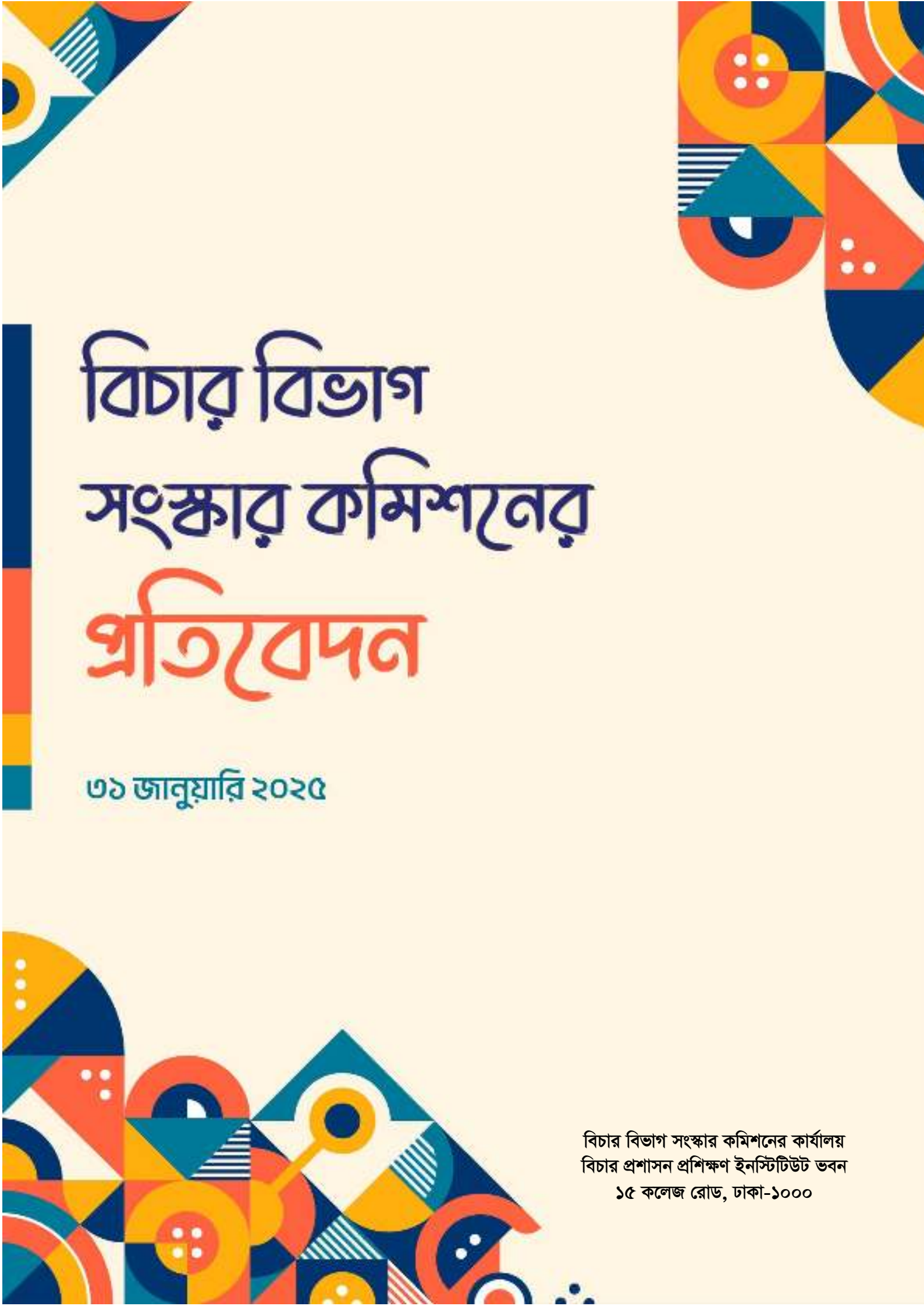
২০. নারী স্টাফদের জন্য আদালতের কর্মপরিবেশ কতটুকু অনুকূল?

- ☐ পুরোপুরি অনুকূল
- ☐ মোটামুটি অনুকূল
- ☐ একদমই অনুকূল নয়

অন্য কোন মন্তব্য:

--

আপনার অন্য কোন মতামত:

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-left corners have patterns with blue, yellow, and red shapes. The top-right corner has a pattern with blue, yellow, and red shapes. The bottom-right corner has a pattern with blue, yellow, and red shapes.

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

৩১ জানুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কার্যালয়
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০